

ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ.1 ม.1-205	
การใช้กฎหมายอาญา	
ม.๔ กระทำความผิดในราชอาณาจักร ให้รับโทษตามกฎหมาย. ว.2 กระทำในเรือไทย/อากาศยานไทยไม่ว่าที่ใด ถือว่ากระทำในไทย	มาตรา ๗ ผู้ใดกระทำความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ในราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร คือ (ในความผิด ก่อให้เกิดภัยอันตราย เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง เพศ ชีวิต ร่างกาย ทอดทั้ง เสรีภาพ ลัก วิ่ง กรร รีด ชิง ปล้น ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์)
มาตรา ๕ ความผิดใดที่การกระทำแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักร/ผลแห่งการกระทำเกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระทำ ประสงค์ ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่งการกระทำ ผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักร หรือย่อมจะ เล็งเห็น ได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ ให้ถือว่า ความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร ว.2 ในกรณีการ เตรียมการ หรือพยายามกระทำการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แม้การกระทำนั้นจะได้กระทำนอกราชอาณาจักร ถ้าหากการกระทำนั้นจะได้กระทำตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสำเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่า การเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร	มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร และ (ก) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ (ข) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ (ในความผิด ก่อภัยอันตราย เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง เพศ ชีวิต ร่างกาย ทอดทั้ง เสรีภาพ ลัก วิ่ง กรร รีด ชิง ปล้น ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์)
มาตรา ๖ ความผิดที่ทำในราชฯหรือถือว่าได้กระทำในราชฯ การกระทำของผู้เป็นตุลาการ สนับสนุน ผู้ใช้ ให้ถือว่าตุลาการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทำได้กระทำในราชฯ	
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน	
มาตรา ๑๓๖ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่	มาตรา ๑๓๗ แจ้งความเท็จ ผู้ใดแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ ขัดขวางเจ้าพนักงาน ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ว.2 ถ้าได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ เชื่อ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษ	มาตรา ๑๓๙ ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือ เชื่อ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
มาตรา ๑๔๐ บทหนัก ๑๓๘ ,๑๓๙ ถ้าตาม ๑๓๘ ว.2 หรือ ๑๓๙ ได้ทำโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือร่วมกันทำตั้งแต่สามคนขึ้นไป ว.2 อ้างอำนาจอันยิ่งหรือช่องโหว่ ว.3 ใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด	มาตรา ๑๔๑ ทำลายตราหรือเครื่องหมาย ผู้ใดถอน ทำให้เสียหาย ทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ตราหรือ เครื่องหมายเจ้าพนักงานประทับหรือหมาย ในการหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดอายัดหรือรักษา
มาตรา ๑๔๒ ทำต่อทรัพย์พนักงานยึด รักษาไว้ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ หรือเอกสารที่เจ้าพนักงานยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเป็นพยาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานรักษาไว้เอง หรือสั่งให้ผู้อื่น ส่งหรือรักษาไว้	มาตรา ๑๔๓ คนกลางเรียกรับสินบน ผู้ใดเรียก รับ ยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตอบแทนการจงใจเจ้าพนักงาน สส/สว/สจ/สท โดยวิธีทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพล ให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด



มาตรา ๑๔๔ ให้สินบนต่อเจ้าพนักงาน ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ แก่เจ้าพนักงาน สส/สว/สจ/สท เพื่อจงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่	มาตรา ๑๔๕ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยมีได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น ว.2เจ้าพนักงานรับคำสั่งมิให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔๖ สวมเครื่องแบบ/หมายที่ไม่มีสิทธิ ผู้ใดไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบ เครื่องหมาย เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ	
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	
มาตรา ๑๔๗ เจ้าพนักงานยกยอก ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สิน เปียด บังเป็นของตน หรือผู้อื่น โดยทุจริต หรือยอมให้ผู้อื่นเอา	มาตรา ๑๔๘ เจ้าพนักงานใช้อำนาจมิชอบ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ช่มชู้ใจหรือจง ให้มอบทรัพย์สินให้หรือหามาให้ หรือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
มาตรา ๑๔๙ เจ้าพนักงานเรียก/รับสินบน ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สส/สว/สจ/สท เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่เองหรือผู้อื่น เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการ ใน ตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่	มาตรา ๑๕๐ เจ้าพนักงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใช้อำนาจจนเสียหาย ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สิน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต เป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๑๕๑ เจ้าพนักงานเข้ามีส่วนได้เสียในงาน ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้ เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น	มาตรา ๑๕๒ เจ้าพนักงานใช้จ่ายเกินควร ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์สิน จ่ายทรัพย์สินเกินควร เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
มาตรา ๑๕๓ เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย¹แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต²	มาตรา ๑๕๔ เจ้าพนักงานทำต่อทรัพย์สินที่มีหน้าที่ปกครอง ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทำเสียหาย/ทำลาย/ซ่อนเร้น/เอา/ทำให้สูญ/ ทำให้ไร้ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสาร อันเป็นหน้าที่ของตนที่จะรักษา หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ
มาตรา ๑๖๑ เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ที่มีหน้าที่ กรอกข้อความลงในเอกสาร ปลอม เอกสารโดยที่ตนมีหน้าที่	มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำ รับกรอกข้อความลงในเอกสาร ทำ ต่อไปนี้ (๑) รับรองว่า ตนได้กระทำการ/การใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเท็จ (๒) รับรองว่า มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง (๓) ไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ (๔) รับรองซึ่งข้อเท็จจริงเอกสาร มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ
ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม	
มาตรา ๑๖๓ ให้สินบน จพง.ในการยุติธรรม ผู้ใดให้ ขอให้ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ แก่เจ้าพนักงานใน ตำแหน่งตุลาการ/อก/พงส เพื่อจงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือ ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่	มาตรา ๑๗๒ แจ้งความเท็จความผิดอาญา ผู้ใดแจ้งความเท็จความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ/พงส./เจ้า พนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
มาตรา ๑๗๓ แจ้งความเท็จว่ามีการทำผิดอาญา ผู้ใดรู้ว่าไม่มีการทำผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พงส./ผู้มีอำนาจ สืบสวน ว่าได้มีทำความผิด	มาตรา ๑๗๔ ถ้าการแจ้งตามม. ๑๗๒ , ๑๗๓ เพื่อจะแกล้งให้บุคคลต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ว.2.ตามว.1 เพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น



มาตรา ๑๗๕ ฟ้องเท็จอาญา ผู้ใดเอาความเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่าทำผิดอาญา หรือทำความผิดแรงกว่าที่เป็นความจริง	มาตรา ๑๗๖ ลู่แกโทษฟ้องเท็จ ผู้ใดทำผิดม.๑๗๕ แล้วลู่แกโทษต่อศาล และขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีคำพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้
มาตรา ๑๗๖ ลู่แกโทษฟ้องเท็จ ผู้ใดทำผิดม.๑๗๕ แล้วลู่แกโทษต่อศาล และขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีคำพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้	มาตรา ๑๗๙ ทำพยานหลักฐานเท็จ ผู้ใดทำพยานหลักฐานเท็จ เพื่อให้ พงส./ผู้มีอำนาจสืบสวน เชื่อว่าได้มีความผิดอาญาอย่างใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นร้ายแรงกว่าที่เป็นความจริง
มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดีนั้น	มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ/รับโทษน้อยลง/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/ซ่อนเร้น/เอาไปเสีย/ทำให้สูญหาย/ไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด
มาตรา ๑๘๘ ทำลายพินัยกรรม ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน	มาตรา ๑๘๙ ช่วยไม่ให้ไม่ต้องรับโทษ ผู้ใดช่วยผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหา อันมิใช่ความผิดลู่โทษ เพื่อไม่ต้องโทษ โดยให้พยาน โดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม
มาตรา ๑๙๐ หลบหนี ผู้ใดหลบหนีระหว่างคุมขังของ ศาล/พอ./พงส หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ว2.ทำโดยใช้กำลัง ชูเชิง ร่วมกัน3คน ว3.ใช้ปืน ระเบิด	มาตรา ๑๙๑ ทำให้ผู้ต้องขังหลุด ผู้ใดกระทำให้ผู้ที่ถูกคุมขังตาม ศาล/พอ./พงส หรือจพง.ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป
มาตรา ๑๙๒ ช่วยไม่ให้ถูกจับกุม ผู้ใดให้พยาน ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ให้ผู้ที่หลบหนีจากการคุมขัง ตามอำนาจของศาลของศาล/พอ./พงส หรือจพง.ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม	มาตรา ๑๙๓ ช่วยคนในครอบครัว การในมาตรา ๑๘๔ ๑๘๙ ๑๙๒ เป็นการช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้
มาตรา ๑๙๘ ดูหมิ่น/ขัดขวางศาล ผู้ใดดูหมิ่นศาล หรือพช.ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล	มาตรา ๑๙๙ ซ่อน/ทำลายศพ ผู้ใดลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	
มาตรา ๒๐๐ เจ้าพนักงานยุติธรรมทำการมิชอบ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน พอ./ผู้ว่าคดี/พงส.หรือจพง.ผู้มีอำนาจสืบสวน กระทำการหรือไม่กระทำการ ในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อจะช่วยเหลือบุคคลมิให้ต้องโทษ/รับโทษ ว2. เป็นการแกล้งให้ต้องรับโทษ/หนักขึ้น/ถูกบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย	มาตรา ๒๐๑ เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียก รับสินบน ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พอ./ผู้ว่าคดี/พงส. เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
มาตรา ๒๐๔ เจ้าพนักงานควบคุมทำให้ผู้ต้องขังหลุด ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามอำนาจของศาล ของพอ./พงส.หรือจพง.ผู้มีอำนาจสืบสวน กระทำ ให้ผู้อยู่ในระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไป	มาตรา ๒๐๕ ทำให้หลุดโดยประมาท ถ้าการกระทำดังกล่าวในมาตรา ๒๐๔ เป็นการกระทำโดยประมาท





เพจเหมียวอยากเรียนกฎหมาย

ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ2-3 ม.59-106

ความรับผิดในทางอาญา

มาตรา ๕๙ ความรับผิด

บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อทำโดยเจตนา เว้นแต่ได้ทำโดยประมาท ในกรณีที่บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อทำโดยประมาท หรือ เว้นแต่ในกรณีที่บัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้ทำโดยไม่มีเจตนา

ว2.กระทำโดยเจตนา คือทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะที่เดียวกันประสงค์ต่อผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

ว3.ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทำมิได้

ว4.กระทำโดยประมาท กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

ว5.การกระทำ หมายความว่า ความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยตรงเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

มาตรา ๖๐ ทำโดยพลาด

ผู้ใดเจตนาที่จะทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาด ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น เพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้าย มิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น

มาตรา ๖๑ สำคัญผิดตัวบุคคล

ผู้ใดเจตนาจะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทำต่อบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไม่

มาตรา ๖๒

ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะทำให้ไม่เป็นความผิด⁶⁸ หรือทำให้ไม่ต้องรับโทษ⁶⁷ หรือได้รับโทษน้อยลง⁷² แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด⁶⁸ หรือได้รับยกเว้นโทษ⁶⁷ หรือได้รับโทษน้อยลง⁷² แล้วแต่กรณี

ว2.ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตาม ม. ๕๙ ว3. หรือความสำคัญผิดว่า มีอยู่จริงตามว.1 ได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้ทำผิด ให้ผู้กระทำรับผิดฐานกระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า การกระทำนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษแม้กระทำโดยประมาท

ว3.บุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น

มาตรา ๖๓ ผลธรรมดา

ถ้าผลของการกระทำใดทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระทำนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้

มาตรา ๖๗ ทำผิดโดยจำเป็น

ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น

(๑) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ

(๒) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น พ้นจากภัยอันตราย ที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภัยอันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถ้าไม่เกินสมควรแก่เหตุ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ



มาตรา ๖๘ ป้องกันสิทธิ ผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นภัยอันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด	มาตรา ๖๙ เกินกว่าเหตุ การในม. ๖๗ ๖๘ ถ้าได้ทำเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินความจำเป็น หรือเกินกว่าการป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้ แต่ถ้การกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้
มาตรา ๗๒ บันดาลโทษ ผู้ใดบันดาลโทษโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงทำต่อผู้ข่มเหง ในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้	
พยายามกระทำความผิด	
มาตรา ๘๐ พยายามทำผิด ผู้ใดลงมือทำความผิดแต่ทำไปไม่ตลอด หรือทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด ว2.ผู้ใดพยายามทำผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น	มาตรา ๘๑ พยายามแต่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ ผู้ใดกระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินครึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๘๒ พยายามแต่ยับยั้ง/กลับใจ ผู้ใดพยายามกระทำความผิด หากยับยั้งเสียเอง ไม่กระทำการให้ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำนั้นบรรลุผล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้น แต่ถ้การที่ได้ทำไปแล้ว กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น	
ตัวการและผู้สนับสนุน	
มาตรา ๘๓ ตัวการ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น	มาตรา ๘๔ ผู้ใดก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ชูเชิญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด ว2.ถ้ความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังมิได้กระทำ หรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ว3.ถ้ผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ
มาตรา ๘๖ ผู้สนับสนุน ผู้ใดทำด้วยประการใดอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก ในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ก่อนหรือขณะทำความผิด แม้ผู้ทำผิดจะมีได้รู้ก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น	มาตรา ๘๗ กรณีทำเจตนาผู้ใช้ สนับสนุน ในกรณีทำผิด ม. ๘๔ ๘๕ ๘๖ ถ้ผู้กระทำได้กระทำไปเกินขอบเขตที่ใช้ เกินเจตนาผู้สนับสนุน ผู้ใช้ ต้องรับผิดทางอาญาเพียงสำหรับความผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตที่ใช้ โฆษณา ผู้สนับสนุน แต่ถ้พฤติการณ์อาจเล็งเห็นได้ว่า อาจเกิดการทำความผิดเช่นที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ การสนับสนุน ผู้ใช้ผู้สนับสนุนต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น
มาตรา ๑๐๕ พยายามกระทำความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ	



ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ4 ม.209-287 367-398	
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน	
มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ (๗) “เอกสาร” กระดาษหรือวัตถุซึ่งทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข โดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ เป็นหลักฐานแห่งความหมาย (๘) “เอกสารราชการ” เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองรวมถึงสำเนาที่เจ้าพนักงานได้รับรอง (๙) “เอกสารสิทธิ” เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ	มาตรา ๒๐๙ อั้งยี่ ผู้ใดเป็นสมาชิกคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการและมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ มาตรา ๒๑๐ ช่องโจร ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อทำความผิดในภาค ๒ นี้ และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปี ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นช่องโจร
มาตรา ๒๑๑ ประชุมอั้งยี่ ช่องโจร ผู้ใดประชุมอั้งยี่หรือช่องโจร ผู้นั้นผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือช่องโจร เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่า ได้ประชุมโดยไม่รู้	มาตรา ๒๑๒ จัดหา ชักชวน อุปการะ ผู้ใด (๑) จัดหาที่ประชุม ฟ่านัก (๒) ชักชวน (๓) อุปการะ (๔) ช่วยจำหน่ายทรัพย์สินได้มาโดยทำผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับอั้งยี่หรือช่องโจร
มาตรา ๒๑๓ สมาชิกอั้งยี่ช่องโจรคนหนึ่งทำผิดตามมุ่งหมายนั้น สมาชิกที่อยู่ด้วยในขณะที่ทำผิด หรืออยู่ที่ประชุมแต่ไม่ได้คัดค้าน และบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นทุกคน	
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน	
มาตรา ๒๑๗ เผาทรัพย์ผู้อื่น ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษ	มาตรา ๒๑๘ บทหนักเผาทรัพย์ ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ (๑) โรงเรือน เรือ หรือแพ (๒) โรงเรือน เรือ หรือแพเก็บทำสินค้า (๓) โรงมหรสพ ที่ประชุม (๔) โรงเรือนสมบัติแผ่นดิน สาธารณสถาน ที่ประกอบพิธีกรรม (๕) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถ เรือ สาธารณะ (๖) เรือกลไฟ เรือยนต์ห้าตัน อากาศยาน รถไฟขนส่งสาธารณะ
มาตรา ๒๑๙ ตระเตรียมเผาทรัพย์ ผู้ใดตระเตรียมทำผิดในม.๒๑๗ ๒๑๘ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทำความผิดนั้นๆ	มาตรา ๒๒๐ เผาทรัพย์ตัวเอง อันตรายผู้อื่น ผู้ใดทำให้เพลิงไหม้ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของ ว2.ถ้าการทำว1.เป็นเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์ ๒๑๘ ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๒๔ ผลฉกรรจ์ ถ้าตามม.๒๑๗ ๒๑๘ ๒๒๑ ๒๒๒ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ว2.ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส	มาตรา ๒๒๕ เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท ผู้ใดทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น



ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา	
มาตรา ๒๔๐ ปลอมเงิน ผู้ใดปลอมเงินตรา เพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้ อำนาจให้ออก ปลอมพันธบัตรรัฐบาลหรือใบรับ ดอกเบี้ยพันธบัตร ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา	มาตรา ๒๔๔ ครอบครองเงินปลอม ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ คนใดมาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑
มาตรา ๒๔๕ ได้ไม่รู้ว่าเงินปลอม แต่ยังใช้ ผู้ใดได้มาโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอม มาตรา ๒๔๐ ๒๔๑ ถ้าต่อมาผู้ใดรู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นนั้น ยังขึ้นนำออกใช้	มาตรา ๒๔๖ ทำ/มีเครื่องมือปลอมเงิน ผู้ใดทำเครื่องมือ/วัตถุ สำหรับปลอมเงิน ไม่ว่าจะเหรียญ ธนบัตร หรือสิ่งใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือปลอมพันธบัตรรัฐบาล หรือมีเครื่องมือ เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง
มาตรา ๒๔๗ ปลอมเงินต่างประเทศ ถ้าทำเกี่ยวกับเงินตรา เป็นเหรียญ ธนบัตร ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร	
มาตรา ๒๖๔ ปลอมเอกสาร ผู้ใดทำเอกสารปลอมทั้งฉบับหรือส่วนหนึ่ง เดิม ตัดทอนข้อความ แก้ไข ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอม โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำให้ เพื่อให้ผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ว2. ผู้ใดรอกข้อความในกระดาษ วัตถุ ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม โดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้นั้น กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน	มาตรา ๒๖๕ ปลอมเอกสารสิทธิ ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ
มาตรา ๒๖๖ ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) เอกสารสิทธิราชการ (๒) พินัยกรรม (๓) หุ้ น หุ้ น กุ้ (๔) ตั๋วเงิน (๕) บัตรเงินฝาก	มาตรา ๒๖๗ แจ้งเจตเท็จ ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ
มาตรา ๒๖๘ ใช้เอกสารปลอม ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารปลอม มาตรา ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๗ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ว2. ถ้าผู้ทำผิดตามว1เป็นผู้ปลอม หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรา ๒๖๔ แต่กระทางเดียว	
ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์	
มาตรา ๒๖๙/๑ ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ทั้งฉบับ/ส่วนหนึ่ง เดิม/ตัดข้อความ หรือแก้ไข ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง โดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้ทำเพื่อให้ผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง หรือเพื่อใช้ประโยชน์ ผู้นั้นทำความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์	มาตรา ๒๖๙/๔ ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ มาตรา ๒๖๙/๑ โดยรู้ว่าเป็นของปลอม ว2. ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายทำปลอม มาตรา ๒๖๙/๑ ว3. ถ้าผู้กระทำให้เป็นผู้ปลอม ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๖๙/๑ แต่กระทางเดียว



มาตรา ๒๖๙/๕ ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้อื่น ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน	มาตรา ๒๖๙/๖ มีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้อื่น ผู้ใดมีไว้เพื่อนำใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบม.๒๖๙/๕ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับเพศ	
มาตรา ๒๗๖ ข่มขืนกระทำชำเรา ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยขู่เชิญ/โดยใช้กำลังประทุษร้าย/โดยผู้อื่นไม่สามารถขัดขืนได้/โดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเป็นบุคคล ว2.ถ้าตามว1. ได้ทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจ มีอาวุธปืน/ระเบิด ว3. ถ้าตามว1. ได้ทำโดยมีอาวุธปืน/ระเบิด/โดยใช้อาวุธ/โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน	มาตรา ๒๗๗ ข่มขืนกระทำชำเราเด็ก ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ว2.ทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ว3.ถ้าตามว1. ได้ทำโดยมีอาวุธปืน/ระเบิด/โดยใช้อาวุธ/โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๒๗๘ อนาจาร ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เชิญ/โดยใช้กำลังประทุษร้าย/โดยผู้อื่นไม่สามารถขัดขืนได้/โดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเป็นบุคคล เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น	มาตรา ๒๗๙ อนาจารเด็ก ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น
มาตรา ๒๘๒ ฐานะจัดหา ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นฐานะจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ถ้าเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ถ้าเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุน	มาตรา ๒๘๔ พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เชิญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก



ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ5-6 ม.288-366/4	
ความผิดต่อชีวิต	
มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่าผู้อื่น	มาตรา ๒๘๙ เหตุฉกรรจ์ฆ่า ผู้ใด (๑) ฆ่าบุพการี (๒) ฆ่าเจ้าพนักงานทำ/จะทำ/ได้ทำตามหน้าที่ (๓) ฆ่าผู้ช่วยเหลือจพง. (๔) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง (๕) ฆ่าโดยทรมานทารุณ (๖) ฆ่าผู้อื่นเพื่อเตรียม/ความสะดวกที่จะทำความผิดอย่างอื่น (๗) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา/เอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้
มาตรา ๒๙๐ ฆ่าโดยไม่เจตนา ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ว2.ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะในมาตรา ๒๘๙	มาตรา ๒๙๑ ทำให้ตายโดยประมาท ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มาตรา ๒๙๔ ตายโดยชุลมุน ผู้ใดเข้าร่วมการชุลมุนต่อสู้ ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้	
ความผิดต่อร่างกาย	
มาตรา ๒๙๕ ทำร้ายอันตรายแก่กาย ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้นั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย	มาตรา ๒๙๖ เหตุฉกรรจ์ทำร้าย ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙
มาตรา ๒๙๗ ผลฉกรรจ์ทำร้าย อันตรายสาหัส ผู้ใดทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส อันตรายสาหัสนั้น คือ (๑) ตาบอด หูหนวก ลิ่นขาด หรือเสียขาประสาท (๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ (๓) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด (๔) หน้าที่เสียอย่างติดตัว (๕) แท้งลูก (๖) จิตพิการอย่างติดตัว (๗) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต (๘) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน	มาตรา ๒๙๘ เหตุฉกรรจ์อันตรายสาหัส ผู้ใดทำความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙
มาตรา ๒๙๙ ชุลมุนต่อสู้ สาหัส ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลสามคนขึ้นไป และบุคคลรับอันตรายสาหัส โดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้	มาตรา ๓๐๐ ประมาทจนอันตรายสาหัส ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส



ความผิดฐานทำให้แท้งลูก	
มาตรา ๓๐๑ ทำหรือยอมทำแท้ง หญิงใดทำให้ตนเองแท้ง หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์	มาตรา ๓๐๒ ผู้ทำแท้งให้หญิง ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
มาตรา ๓๐๓ ทำแท้งโดยไม่ยินยอม ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย	มาตรา ๓๐๔ พยายามทำแท้ง ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ วรรคแรก ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๓๐๕ ทำแท้งทางการแพทย์ ถ้าการตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด	
ความผิดต่อเสรีภาพ	
มาตรา ๓๐๙ ข่มขืนใจ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ/ไม่กระทำการ/จำยอม โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ว2.ทำโดยมีอาวุธ หรือร่วมกระทำตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป หรือได้กระทำเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำ ถอน ทำ ให้เสียหาย หรือทำลายเอกสารสิทธิอย่างใด	มาตรา ๓๑๐ หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ว2.ถ้าทำเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย สาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ นั้น
มาตรา ๓๑๐ ทวิ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำให้ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่น	มาตรา ๓๑๑ ประมาทให้ปราศจากเสรีภาพ ผู้ใดกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ว2.ถ้าเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐
มาตรา ๓๑๓ เรียกค่าไถ่ ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ (๑) เอาเด็กอายุไม่เกินสิบห้าไป (๒) เอาบุคคลอายุกว่าสิบห้าไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม ใช้วิธีข่มขืนใจอื่น (๓) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด ว2.ถ้ารับอันตรายสาหัส หรือทำโดยทรมาน โดยทารุณโหดร้าย จนเป็นเหตุรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ว3.ถ้าผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่ความตาย	มาตรา ๓๑๔ ผู้สนับสนุนเรียกค่าไถ่ ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
มาตรา ๓๑๕ คนกลางเรียกค่าไถ่ ผู้ใดทำเป็นคนกลาง เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดที่สมควรได้จากผู้ทำผิดม.๓๑๓ หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไถ่	มาตรา ๓๑๖ กลับใจก่อนศาลพิพากษา ผู้ทำผิดม.๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้



	รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๓๑๗ พรากเด็ก ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ว2.โดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น ว3.ถ้าทำเพื่อหาทำไร การอนาจาร	มาตรา ๓๑๘ พรากผู้เยาว์โดยไม่เต็มใจ ผู้ใดพรากผู้เยาว์กว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยไม่เต็มใจไป ว2.ผู้ใดโดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น ว3.ถ้าทำเพื่อหาทำไร หรือเพื่อการอนาจาร
มาตรา ๓๑๙ พรากผู้เยาว์เต็มใจเพื่ออนาจาร ผู้ใดพรากผู้เยาว์กว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหาทำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ว2.ผู้ใดโดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น	มาตรา ๓๒๑/๑ ห้ามอ้างความไม่รู้อายุเด็ก การกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๓๑๗ หากเป็นการกระทำความผิดต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น
ความผิดฐานหมิ่นประมาท	
มาตรา ๓๒๖ หมิ่นประมาท ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท	มาตรา ๓๒๘ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำให้โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น
มาตรา ๓๒๙ ข้อยกเว้นหมิ่นประมาท ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต (๑) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตน/ส่วนได้เสียตามกฎหมาย (๒) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ (๓) ดิชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ (๔) แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม ในศาลหรือในการประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท	มาตรา ๓๓๐ พิสูจน์ไม่เป็นการหมิ่น ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหว่าทำผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หว่าว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	
มาตรา ๓๓๔ ลักทรัพย์ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์	มาตรา ๓๓๕ เหตุฉกรรจ์ลักทรัพย์ ผู้ใดลักทรัพย์ (๑) ในเวลากลางคืน (๒) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย (๓) โดยทำต่อสิ่งกันโดยผ่านสิ่งเช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ (๔) เข้าทางช่องทางซึ่งไม่ให้เข้า (๕) โดยปลอมตัวเป็นผู้อื่น ทำเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ (๖) โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน (๗) โดยมีอาวุธ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป (๘) ในเคหสถาน สถานที่ราชการที่สาธารณะ



	(๙) ในที่บูชา สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถเรือสาธารณะ สาธารณะสถานสำหรับขนถ่ายสินค้า หรือในขบวนสาธารณะ (๑๐) ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ (๑๑) ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง (๑๒) เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม ผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์เครื่องมือ ถ้าทำตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไป ทำต่อทรัพย์สินที่เป็นโค กระบือ เครื่องจักรที่มีอาชีพกสิกรรม ถ้าเป็นการกระทำโดยความจำใจหรือความยากจนทรัพย์สินนั้นมี ราคาเล็กน้อย ศาลจะลงโทษผู้กระทำมาตรา ๓๓๔ ก็ได้
มาตรา ๓๓๖ วิ่งราวทรัพย์สิน ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์สิน ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ถ้าการวิ่งราวทรัพย์สินเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ถ้าการวิ่งราวทรัพย์สินเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	มาตรา ๓๓๖ ทวิ บทหนัก ผู้ใดกระทำความผิดมาตรา ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ทวิ ๓๓๖ แต่งเครื่องแบบทหารหรือ ตำรวจ หรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็น หรือโดยมี/ใช้อาวุธปืน/ระเบิด โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์สิน ไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ใน มาตรานั้น กึ่งหนึ่ง
มาตรา ๓๓๗ กรรโชกทรัพย์สิน ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้อยอมให้ หรือยอมจะให้ ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย ชูเหตุว่าจะทำ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่ม ขืนหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอม ผู้นั้นกระทำความ ผิดฐานกรรโชก ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระทำโดย (๑) ชูว่าจะฆ่า ชูว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจ หรือผู้อื่นให้ ได้รับอันตรายสาหัส หรือชูว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของผู้ถูก ข่มขืนใจหรือผู้อื่น (๒) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ	มาตรา ๓๓๘ ริดเอาทรัพย์สิน ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้อยอมให้ หรือยอมจะให้ ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เหตุว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการ เปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืน ใจยอมเช่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานริดเอาทรัพย์สิน
มาตรา ๓๓๙ ชิงทรัพย์สิน ผู้ใดลักทรัพย์ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะ ใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ (๑) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์สินไป (๒) ให้อยินให้ซึ่งทรัพย์สินนั้น (๓) ยึดถือเอาทรัพย์สินนั้นไว้ (๔) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น (๕) ให้พ้นจากการจับกุม ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์สิน ถ้าทำตามอนุมาตรา ๓๓๕ หรือทำต่อทรัพย์สินที่เป็นโค กระบือ ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ถ้าเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	มาตรา ๓๔๐ ปล้นทรัพย์สิน ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันทำด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระทำความ ผิดฐานปล้นทรัพย์สิน ถ้าในการปล้นทรัพย์สิน ผู้กระทำแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัว ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ถ้าทำโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระทำความรุนแรง ถ้าการปล้นทรัพย์สินเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย



มาตรา ๓๔๐ ตริ บทหนักชิง/ปล้น ผู้ใดทำผิดม.๓๓๙ ๓๓๙ ทวิ ๓๔๐ ๓๔๐ ทวิ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็น หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืน/ระเบิด หรือโดยใช้นาพาหนะเพื่อกระทำความผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง	มาตรา ๓๔๑ ฉ้อโกง ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา ๓๔๓ ฉ้อโกงประชาชน ถ้าทำผิดมาตรา ๓๔๑ ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน	มาตรา ๓๔๔ โกงเจ้าหนี้จำนำ ผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ อันตนจำนำไว้แก่ผู้อื่น ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนำ
มาตรา ๓๕๐ โกงเจ้าหนี้ ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ช้อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี	มาตรา ๓๕๒ ยักยอก ผู้ใดครอบครองทรัพย์ผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เปียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ถ้าทรัพย์ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๓๕๗ รับของโจร ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลัก/วิ่ง/กรร/ริด/ชิง/ปล้น/ฉ้อ/ยักยอก/เจ้าพนักงานยักยอก ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของ ถ้าทำเพื่อค่ากำไรร หรือทำต่อทรัพย์ตามม.๓๓๕(๑๐) ชิง/ปล้น ถ้าทำต่อทรัพย์อันได้มาโดย ม.๓๓๕ ทวิ ๓๓๙ ทวิ ๓๔๐ ทวิ	มาตรา ๓๕๘ ทำให้เสียทรัพย์ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
มาตรา ๓๖๐ ทำลายสาธารณทรัพย์ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์	มาตรา ๓๖๒ บุกรุก ผู้ใดเข้าไปในอสังหาของผู้อื่น เพื่อถือครอบครองอสังหาอันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหากรรมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข
มาตรา ๓๖๔ ผู้ใดเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก	มาตรา ๓๖๕ เหตุฉกรรจ์ ถ้า ม.๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ได้กระทำ (๑) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (๒) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป (๓) ในเวลากลางคืน
มาตรา ๓๖๖/๓ เคลื่อนย้าย ทำลายศพ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ	มาตรา ๓๗๑ ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร
มาตรา ๓๙๐ ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ	มาตรา ๓๙๑ ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
มาตรา ๓๙๒ ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ	มาตรา ๓๙๓ ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา





เพจเหมียวอยากเรียนกฎหมาย

ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ 7 ภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มาตรา 39 เงินได้พึงประเมิน

เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้อันเข้าลักษณะเสียภาษี รวมถึงทรัพย์สินประโยชน์อย่างอื่น อาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีที่ผู้อื่นจ่ายให้ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย

มาตรา 40 ประเภทเงินได้

- (1) เงินที่ได้จากการจ้างแรงงาน เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน
- (2) เงินได้จากสัญญาจ้างทำของ ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน
- (3) ค่าแห่งกุศลสิทธิ์ ค่าลิขสิทธิ์ เงินปี อันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรม หรือคำพิพากษา
- (4) เงินได้จากการลงทุน (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร เงินฝาก หุ้นกู้ ตัวเงิน (ข) เงินปันผล ๖2 หากเป็นกรณีที่อยู่ยาว ได้เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจำนวนเท่าใด มีให้ถือว่าเป็นเงินได้ของผู้เยาว์แต่ให้ถือว่าเป็นเงินได้ของบิดามารดา
- (5) เงินได้จากค่าเช่าหรือค่าลิขสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ
- (6) เงินได้จากวิชาชีพ นักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร สถาปัตย์ บัญชี จิตกร
- (7) รับเหมาก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาซื้ออุปกรณ์เอง
- (8) เงินที่ได้จากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือสิ่งอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน (1)-(7) เช่น มรดก ให้โดยเสนหา เงินประกัน ค่าสินไหมละเมิด เงินรางวัล สลากกินแบ่ง รางวัลแข่งขัน

มาตรา 41 อำนาจในการเก็บภาษี

ผู้มีเงินได้ ม.40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากงาน หรือกิจการที่ทำในไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้างในไทย หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในไทย ต้องเสียภาษีไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ

ผู้อยู่ในไทยมีเงินได้ม.40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้เมื่อนำเงินได้นั้นเข้ามาในไทย

ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาถึง 180 วันในปีภาษีใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

มาตรา 42 เงินได้ที่ได้รับยกเว้น

เงินได้ต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะที่ลูกจ้างจ่ายโดยสุจริต
- (2) เบี้ยเลี้ยงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- (5) เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่ง และค่าเช่าบ้าน/บ้านพักฟรี สำหรับข้าราชการสถานทูต
- (6) เงินได้จากการขายหรือส่วนลดการซื้ออาคารแสดมภ์
- (7) เบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าสอบ ที่ทางราชการจ่าย
- (8) ดอกเบี้ยจาก ก. ธ.ออมสิน ข. สหกรณ์ ค. ธนาคารอื่น (ยกเว้นภาษีไม่เกิน 20,000 บาท)
- (9) การขายสังหาริมทรัพย์จากมรดก หรือที่ได้มาโดยไม่มุ่งค้า/กำไร
- (10) เงินได้จากมรดก
- (11) รางวัลเพื่อการศึกษา สลากกินแบ่ง สลากออมสิน หรือรางวัลทางราชการ
- (12) บำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ บำนาญตกทอด
- (13) ค่าสินไหมทดแทน เงินประกันภัย หรือฌาปนกิจสงเคราะห์
- (15) เงินได้จากขานาขายข้าวที่ตนหรือครอบครัวทำเอง
- (16) เงินได้จากกองมรดกตามมาตรา 57 ทวิ
- (17) เงินได้ที่กฎกระทรวงกำหนดยกเว้น
- (18) รางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย



	(19) ดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ (25) เงินประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม (26) เงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ไม่เกิน 20 ล้านบาท/บุตร/ปี (27) เงินได้จากการอุปการะหรือการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ปี (28) เงินได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือการให้โดยเสน่หาตามพิธี/ประเพณี จากบุคคลอื่น (ไม่ใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส) ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ปี (29) เงินได้จากการให้โดยเสน่หาเพื่อกิจการศาสนา การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์
มาตรา 47 หักลดหย่อนภาษี เงินได้ เมื่อได้หักตามม.42ทวิ ถึงม.46 แล้ว ให้หักลดหย่อนได้อีกดังต่อไปนี้ (1) ลดหย่อนสำหรับ (ก) ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท (ข) คู่สมรสของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท (ค) บุตร (1) บุตรชอบด้วยกฎหมาย คนละ 30,000 บาท และตั้งแต่บุตรคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน (2) บุตรบุญธรรม คนละ 30,000 บาท (รวมไม่เกิน 3 คน) หักได้เฉพาะบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีที่ศึกษาอยู่, เป็นผู้เยาว์ หรือ ศาลสั่งไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ และต้องไม่มีเงินได้เกิน 30,000 บาท/ปี (ง) เบี้ยประกันชีวิตตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (กรมธรรม์ ≥ 10 ปี และเอาประกันภัยในประเทศ) (ช) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท (ซ) ดอกเบี้ยกู้ซื้อ/สร้างบ้าน ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท (ณ) เงินสมทบประกันสังคม ตามจริง (ญ) ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา (รวมของคู่สมรส) คนละ 30,000 บาท อายุ ≥ 60 ปี และมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ (ฎ) ค่าเลี้ยงดูคนพิการ/ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท (ต้องมีบัตรคนพิการหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นทุพพลภาพ) (ฏ) บริจาคพรรคการเมือง ตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (2) หากสามีภริยาต่างฝ่ายมีเงินได้ ให้หักรวมกันไม่เกิน 120,000 บาท (3) ผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย หักเฉพาะคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย (4) ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ให้หักเสมือนยังมีชีวิตทั้งปี (5) กองมรดก หักได้ 60,000 บาท	มาตรา 56 บุคคลทุกคน (เว้นแต่ผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ) ต้องยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีที่ผ่านมา ภายในเดือนมีนาคมทุกปี ตามแบบที่อธิบดีกำหนด หากมีเงินได้ตามเกณฑ์ดังนี้ (1) ไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท (2) ไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40(1) ประเภทเดียวเกิน 120,000 บาท (3) มีคู่สมรส และมีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท (4) มีคู่สมรส และมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40(1) ประเภทเดียวเกิน 220,000 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล หากมีเงินได้พึงประเมินเกินเกณฑ์ตาม (1) ต้องให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ ยื่นรายการภาษีในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคล ภายในเวลาที่กำหนด และต้องเสียภาษีในชื่อดังกล่าว เสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคล ไม่ต้องยื่นภาษีซ้ำอีก สำหรับเงินได้ดังกล่าว แต่ถ้ามีภาษีค้างชำระ หุ้นส่วนหรือบุคคลทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ ในภาษีที่ค้างนั้นด้วย



(6) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล หักได้ตาม (1)(ก) สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วน/บุคคลแต่ละคน รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท (7) เงินบริจาค (ก) ให้สถานพยาบาลและสถานศึกษาของรัฐ (ข) ให้องค์กรสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาล/สถานศึกษาอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ	
มาตรา 57 หากผู้มีเงินได้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่งเป็น ผู้เยาว์ ผู้ถูกศาลสั่งไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ หรืออยู่ต่างประเทศ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการกิจการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นรายการและชำระภาษีแทน	มาตรา 57 ทวิ (ฉบับย่อ) หากผู้มีเงินได้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ถึงแก่ความตาย ก่อนยื่นรายการ ให้เป็นหน้าที่ของ ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณี ปฏิบัติแทน โดยต้องยื่นรวม เงินได้ของผู้ตายและกองมรดก ในปีภาษีนั้นเป็นยอดเดียว สำหรับปีต่อไป หากกองมรดกยังไม่ได้แบ่ง และมีเงินได้เกินเกณฑ์ตามมาตรา 56(1) ให้ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ยื่นรายการภาษี ในนามกองมรดกของผู้ตาย
มาตรา 57 ฉ ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยา ให้ต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้ของตนตามมาตรา 56 ในกรณีที่ไม้อาจแยกได้ว่าเป็นของฝ่ายใด ให้ถือเป็นเงินได้ของสามีและภริยาฝ่ายละครึ่ง เว้นแต่เงินได้ตามมาตรา 40(8) สามีและภริยาอาจแบ่งกันตามที่ตกลง แต่ถ้าตกลงไม่ได้ให้ถือเป็นฝ่ายละครึ่ง สามีและภริยาอาจตกลงยื่นรวม โดยถือเงินได้ของฝ่ายหนึ่งเป็นของอีกฝ่ายก็ได้ หรือจะแยกยื่นเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(1) โดยไม่ต้องนับเป็นของอีกฝ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากมีภาษีค้างชำระ สามีและภริยาต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระ	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	
มาตรา 65 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามส่วนนี้ คือ กำไรสุทธิ ที่คำนวณจากรายได้ของกิจการ หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี โดยรอบระยะเวลาบัญชีให้มีกำหนด 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุให้กำหนดสั้นกว่าได้ ดังนี้ (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เริ่มตั้งใหม่ อาจถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบบัญชีแรก (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวันสิ้นรอบบัญชีต่ออธิบดี ซึ่งอธิบดีมีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ หากอนุญาตให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดตั้งแต่รอบบัญชีนั้นเป็นต้นไป	มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ (1) รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ไม่ถือเป็นรายจ่าย (2) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน หักได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และต้องคำนวณหักตามส่วนเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา (3) ราคาศรัพย์สิน (ยกเว้นข้อ (6)) ให้ถือราคาซื้อขายได้ตามปกติ และห้ามนำราคาที่ตีเพิ่มมารวมคำนวณ ส่วนทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมได้ ให้หักตามหลักเกณฑ์เดิมก่อนตีราคา โดยหักเฉพาะตามมูลค่าต้นทุนและระยะเวลาที่เหลืออยู่



การคำนวณรายได้-รายจ่าย ให้ใช้ เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีใด แม้ยังไม่ได้รับชำระ มานับเป็นรายได้ในรอบนั้น และให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้ยังไม่ได้จ่ายจริง มานับเป็นรายจ่ายในรอบนั้นเช่นกัน

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ผู้มีเงินได้อาจขออนุมัติอธิบดีเพื่อเปลี่ยนจากเกณฑ์สิทธิ หรือวิธีการทางบัญชี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามตั้งแต่รอบบัญชีที่อธิบดีกำหนด

(4) หากโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือคิดต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจปรับตามราคาตลาดในวันนั้น

(5) เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลือในวันสิ้นรอบบัญชี ต้องคำนวณเป็นเงินบาท

(ก) บริษัททั่วไป เลือกใช้อัตราถัวเฉลี่ยซื้อ-ขายของธนาคารพาณิชย์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณ หรือวิธีการอื่นที่สอดคล้องกับหลักบัญชีตามที่รัฐมนตรีประกาศ และเมื่อเลือกวิธีใดแล้วต้องใช้ตลอดไป เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน

(ข) ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด ต้องใช้อัตราถัวเฉลี่ยซื้อ-ขายของธนาคารพาณิชย์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณ

ส่วนเงินตราต่างประเทศที่รับหรือจ่ายระหว่างปี ให้ใช้ราคาตลาดในวันรับหรือวันจ่าย

(6) ราคาสินค้าคงเหลือวันสิ้นรอบบัญชี ให้ใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ต่ำกว่า และต้องใช้วิธีเดิมตลอดไป เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน

(7) ราคาทุนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจกำหนดโดยเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งไปประเทศอื่น

(8) (ยกเลิก)

(9) หนี้สูญ ตัดออกจากบัญชีลูกหนี้ได้ต่อเมื่อเป็นไปตามกฎกระทรวง หากได้รับชำระในปีใด ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ในปีนั้น แต่หากเคยนับเป็นรายได้แล้ว จะไม่นำมาคำนวณซ้ำอีก

(10) บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้นำเงินปันผลจากบริษัทไทย หรือสถาบันการเงินไทย และเงินส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้ามารวมเป็นรายได้เพียงครั้งหนึ่ง เว้นแต่

(ก) บริษัทจดทะเบียน

(ข) บริษัทที่ถือหุ้นในผู้จ่ายไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นมีสิทธิออกเสียง และผู้จ่ายไม่ถือหุ้นตอบกลับ

กรณีนี้ไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณ ทั้งนี้ ถ้าถือหุ้นไม่ถึง 3 เดือน หรือขายก่อนครบ 3 เดือน ห้ามใช้สิทธิดังกล่าว และเงินปันผลจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไม่นับรวมด้วย

(11) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายภาษีปีโตรเลียม ให้นำเป็นรายได้เฉพาะส่วนที่เหลือ

(12) เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายภาษีปีโตรเลียม ให้นำเป็นรายได้เฉพาะส่วนที่เหลือ และหากผู้รับเป็นบริษัทไทย ให้ใช้หลักเกณฑ์ (10) โดยอนุโลม

(13) มูลนิธิหรือสมาคม ไม่ต้องนับค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่ได้รับโดยเสน่หา เป็นรายได้

(14) ภาษีขายที่ผู้ประกอบการ VAT ได้รับ หรือ VAT ที่ได้รับคืนตามหมวด 4 ไม่ต้องนับเป็นรายได้

(15) กองทุนรวม ไม่ต้องนำรายได้ที่ไม่ใช่เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) มานับเป็นรายได้



มาตรา 65 ตี

รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ มีดังนี้

(1) เงินสำรองทุกประเภท เว้นแต่

(ก) เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันชีวิตที่กันไว้ก่อนคำนวณกำไร เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 65% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ (หักเบี้ยประกันภัยที่ส่งประกันต่อแล้ว) หากต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ให้หักได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกินเงินสำรองดังกล่าว และถ้าเลิกสัญญากรมธรรม์ ต้องนำเงินสำรองนั้นกลับมารวมเป็นรายได้ในปีที่เลิกสัญญา

(ข) เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นที่กันไว้ก่อนคำนวณกำไร เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 40% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ และต้องถือเป็นรายได้ในปีถัดไป

(ค) เงินสำรองค่าเผื่อนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กันไว้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หักได้เฉพาะส่วนที่ตั้งเพิ่มขึ้นจากงบดุลรอบก่อน และหากในอนาคตมีการตั้งลดลง ต้องนำส่วนที่ตั้งลดลงนั้นกลับมานับเป็นรายได้

(2) เงินกองทุน เว้นแต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวง

(3) รายจ่ายส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการกุศล เว้นแต่

(ก) เงินบริจาคแก่พรรคการเมือง หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ หักได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ และเงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา หักได้ไม่เกินอีก 2% ของกำไรสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีอนุมัติ

(4) ค่ารับรองหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวง

(5) รายจ่ายที่เป็นการลงทุน หรือต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือทำให้อายุยืนขึ้น แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมคงสภาพเดิม

(6) เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี ค่าปรับทางอาญา และภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

(6 ทวิ) ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อ เว้นแต่ VAT และภาษีซื้อที่กฎหมายกำหนดให้ห้ามหัก

(7) การถอนเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยไม่มีคำตอบแทน

(8) เงินเดือนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน เฉพาะส่วนที่เกินสมควร

(9) รายจ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริง หรือควรจ่ายในรอบอื่น (ยกเว้นกรณีไม่สามารถลงจ่ายทัน ให้ลงในรอบถัดไปได้)

(10) ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเจ้าของและใช้เอง

(11) ดอกเบี้ยที่คิดให้แก่เงินทุน เงินสำรอง หรือเงินกองทุนของตนเอง

มาตรา 66

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบกิจการทั้งในและนอกประเทศไทย ต้องเสียภาษีจาก กำไรสุทธิที่ได้จากกิจการในประเทศไทย ในรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้คำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์มาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ



(12) ผลเสียหายที่อาจได้คืนจากประกันหรือสัญญาคุ้มครองกัน และผลขาดทุนสุทธิของปีก่อน เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี (13) รายจ่ายที่ไม่ใช่เพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ (14) รายจ่ายที่ไม่ใช่เพื่อกิจการในประเทศไทย (15) ค่าซื้อทรัพย์สินหรือรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อ-ขายทรัพย์สินที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุสมควร (16) ค่าของทรัพย์สินสาธารณะที่สูญหรือสิ้นไปจากการประกอบกิจการ (17) ค่าของทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่ตีราคาต่ำลง ภายใต้บังคับมาตรา 65 ทวิ (18) รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ (19) รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากกำไรเมื่อสิ้นรอบบัญชี (20) รายจ่ายลักษณะเดียวกับ (1)-(19) ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนด	
มาตรา 67 การเสียภาษีตามส่วนนี้ ให้เสียตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวดนี้ เว้นแต่มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศตามมาตรา 66 วรรคสอง ที่ประกอบกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ให้เสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่ง โดย (ก) หากเป็นการรับขนคนโดยสาร ให้เสียภาษีอัตรา 3% ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทย ก่อนหักรายจ่าย (ข) หากเป็นการรับขนของ ให้เสียภาษีอัตรา 3% ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บทั้งในหรือนอกประเทศไทย ก่อนหักรายจ่าย เนื่องจากการขนของออกจากประเทศไทย (2) มูลนิธิหรือสมาคม ที่ประกอบกิจการและมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) ให้เสียภาษีอัตรา 10% ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย (3) กองทุนรวม ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ก) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้เสียภาษีอัตรา 15% ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย	มาตรา 70 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แม้มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่หากได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วนำส่งอำเภอท้องที่พร้อมยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน ที่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา 54 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อกำหนดข้างต้น ไม่ใช้บังคับ หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้นได้รับเงินได้พึงประเมินเป็น ดอกเบี้ย ที่จ่ายโดยรัฐบาลไทย หรือโดยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
มาตรา 70 ทวิ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จำหน่ายเงินกำไร หรือเงินอื่นที่กั้นไว้จากกำไร หรือถือเป็นเงินกำไรออกนอกประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีตามอัตราสำหรับนิติบุคคล และนำส่งอำเภอพร้อมยื่นแบบภายใน 7 วันนับแต่วันที่จำหน่าย การจำหน่ายเงินกำไร” หมายความว่ารวมถึง (1) นำเงินกำไรไปชำระหนี้ หักกลบหนี้ หรือบันทึกเป็นยอดเจ้าหนี้ในบัญชีต่างประเทศ (2) การขออนุญาตซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นเงินกำไรออกนอกประเทศ	



(3) การกระทำอื่นที่ก่อให้เกิดผลเช่นเดียวกับ (1) หรือ (2)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
มาตรา 77/1 คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ (1) บุคคล ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล หรือ นิติบุคคล (2) บุคคลธรรมดา รวมถึงกองมรดก (3) คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน หรือ มูลนิธิที่มีใช้นิติบุคคล รวมถึงหน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปดำเนินการร่วมกัน (4) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 องค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนด (5) ผู้ประกอบการ คือ บุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าจะมียอดตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจดทะเบียน VAT แล้วหรือไม่ (6) ผู้ประกอบการจดทะเบียน คือ ผู้ที่จดทะเบียน VAT ตามมาตรา 85, 85/1 หรือ 85/3 (7) ตัวแทน รวมถึงบุคคลที่ทำสัญญาหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการในราชอาณาจักรแทนผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักร (8) ขาย หมายถึง การจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ รวมถึงการเช่าซื้อ ขายผ่อนชำระ ส่งมอบให้ตัวแทน ส่งออก ใช้อย่างที่ไม่ใช่เพื่อกิจการของตน สินค้าขาด สินค้าคงเหลือวันเลิกกิจการ และกรณีอื่นตามกฎหมายกระทรวง (9) สินค้า คือ ทรัพย์สินที่มีหรือไม่มีรูปร่างที่มีราคาและถือเอาได้ รวมถึงของนำเข้า แต่ไม่รวมทรัพย์สินไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (10) บริการ คือ การกระทำใด ๆ ที่หาประโยชน์ได้ซึ่งไม่ใช่การขายสินค้า รวมถึงการใช้บริการตนเอง เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อกิจการของตนเอง การฝากธนาคาร การซื้อพันธบัตร/หลักทรัพย์ หรือการกระทำที่อธิบดีกำหนด (10/1) บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริการหรือทรัพย์สินไม่มีรูปร่างที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง (10/2) อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม คือ ตลาดหรือช่องทางที่ผู้ให้บริการหลายรายใช้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11) ผู้นำเข้า คือ ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นที่นำสินค้าเข้า	มาตรา 77/2 กิจการต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวดนี้ (1) การขายสินค้าหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการ (2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า การให้บริการในราชอาณาจักร หมายถึง บริการที่ทำในประเทศ ไม่ว่าจะใช้ในหรือต่างประเทศก็ตาม ส่วนบริการที่ทำในต่างประเทศแต่มีการใช้ในราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร



(12) นำเข้า คือ การนำสินค้าเข้ามา รวมถึงการนำของจากเขตปลอดอากรออกโดยไม่ส่งออก (13) ผู้ส่งออก คือ ผู้ประกอบการที่ส่งออก (14) ส่งออก คือ การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ รวมถึงนำเข้าสู่เขตปลอดอากรบางประเภท และการขายสินค้าปลอดอากรแก่ผู้เดินทางออกนอกประเทศ (15) ซื้อ คือ การรับโอนหรือรับมอบสินค้าจากการขาย (16) ราคา คือ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้สำหรับการซื้อขายสินค้า/บริการ (17) ภาษีขาย คือ VAT ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือที่ต้องเสียในกรณีขายสินค้าหรือให้บริการบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (18) ภาษีซื้อ คือ VAT ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกเรียกเก็บ รวมถึง VAT จากการนำเข้า การโอนสินค้านำเข้า และการนำส่งตามมาตรา 83/5-83/7 (19) ภาษีสรรพสามิต รวมถึงภาษีสสุรา ยาสูบ ไฟ และภาษีอื่นในลักษณะเดียวกันที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (20) สถานประกอบการ คือ สถานที่ใช้ประกอบกิจการ ผลิต หรือเก็บสินค้า หากไม่มี ให้ถือที่อยู่อาศัยเป็นสถานประกอบการ และถ้ามีหลายแห่งต้องเลือกแห่งหนึ่ง (21) เขตปลอดอากร คือ เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก หรือเขตที่กฎหมายยกเว้นอากรขาเข้า (22) ใบกำกับภาษี รวมถึงใบกำกับภาษีย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จจากการขายทอดตลาด ใบเสร็จจากสรรพากร ศาลากร หรือสรรพสามิต เฉพาะส่วน VAT (23) เดือนภาษี คือ เดือนปฏิทิน เว้นแต่กรณีเริ่มกิจการ ถอนทะเบียนเลิกกิจการ หรือกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดช่วงเวลาภาษีเป็นพิเศษ	
มาตรา 78 ความรับผิดในการเสียภาษี ภายใต้บังคับมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การขายสินค้าทั่วไป ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ได้รับชำระราคา หรือออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบ ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นตามการกระทำนั้น ๆ (2) การขายตามสัญญาเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระแต่ละงวด เว้นแต่มีการชำระราคา หรือออกใบกำกับภาษีก่อนกำหนด ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นตามการกระทำนั้น ๆ (3) การขายโดยตัวแทน ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ เว้นแต่ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์ รับชำระราคา ออกใบกำกับ	มาตรา 78/1 ภายใต้บังคับมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การให้บริการทั่วไป ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ เว้นแต่มีการออกใบกำกับภาษีหรือมีการใช้บริการก่อน ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นตามการกระทำนั้น ๆ (2) การให้บริการตามสัญญาที่คิดค่าตอบแทนเป็นงวดตามส่วนของการบริการ ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการตามงวด เว้นแต่มีการออกใบกำกับภาษีหรือใช้บริการก่อน ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นตามการกระทำนั้น ๆ



ภาษี หรือมีการนำสินค้าไปใช้ก่อน ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นตามการกระทำนั้น ๆ (4) การขายโดยส่งออก (ก) การส่งออกทั่วไป ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระอากร วางหลักประกัน จัดหาผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อออกใบขนสินค้าขาออกในกรณีที่ไม่ต้องเสียหรือได้รับยกเว้นอากร (ข) การส่งออกไปเขตปลอดอากร ความรับผิดเกิดขึ้นวันที่นำสินค้าเข้าเขตดังกล่าว (ค) การส่งออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร (5) การขายสินค้าที่เสีย VAT ในอัตรา 0% ตามมาตรา 80/1 (5) และต่อมาโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ตามมาตรา 82/1 (2) ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าแก่หน่วยงานรัฐ ตามสัญญาที่กำหนดโดยกฎกระทรวง อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีอาจกำหนดให้ความรับผิดตาม (1) (2) และ (3) เกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นได้	(3) การให้บริการที่ทำในต่างประเทศแต่มีการให้บริการในราชอาณาจักร ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน (4) การให้บริการที่เสีย VAT อัตรา 0% ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังมีการโอนสิทธิในบริการอันทำให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ตามมาตรา 82/1 (2) ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระการยื่นแบบและชำระภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีอาจกำหนดให้ความรับผิดตาม (1) และ (2) เป็นอย่างอื่นได้
มาตรา 78/2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การนำเข้าทั่วไป ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระอากร วางหลักประกัน หรือจัดหาผู้ค้ำประกัน เว้นแต่กรณีได้รับยกเว้นอากร ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อออกใบขนสินค้าตามกฎหมายศุลกากร (2) การนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วนำออกมาโดยมิใช่เพื่อส่งออก ให้ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นำออกจากเขตดังกล่าว (3) การนำเข้าของตกค้างตามกฎหมายศุลกากร ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทางราชการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นเพื่อชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (4) การนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร และได้รับยกเว้น VAT ตามมาตรา 81 (2)(ค) แต่ภายหลังต้องเสียอากร ให้ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายศุลกากรหรือผู้รับโอน มีความรับผิด VAT พร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร	มาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (1) การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิบัตร กุ๊ตวิลล์ กระแสไฟฟ้า หรือสินค้าที่ไม่อาจกำหนดเวลาส่งมอบแน่นอน (2) การขายสินค้าหรือให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ เช่น หยอดเหรียญใช้บัตร หรือวิธีคล้ายกัน (3) การขายสินค้าหรือให้บริการที่ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีคล้ายกัน (4) การขายสินค้าตามสัญญาจะขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8)(ก) (5) การขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8)(ง)(จ)(ฉ) หรือ (ข)
มาตรา 81 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การขายสินค้า/บริการบางประเภท เช่น (ก) พืชผลทางการเกษตรในสภาพสด แปรรูปเบื้องต้น หรือเพื่อป้องกันการเสียชั่วคราว ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์จากการสีข้าว (ยกเว้นไม้ซุง ฝืน ผลิตภัณฑ์จากการเลื่อยไม้ และอาหารบรรจุกระป๋องหรืออุตสาหกรรม)	มาตรา 81/1 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสีย VAT แต่มีมูลค่าฐานภาษีไม่เกินเกณฑ์กิจการขนาดย่อมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย VAT โดยเกณฑ์มูลค่าฐานภาษีต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาทต่อปี และไม่อาจกำหนดแตกต่างกันตามประเภทกิจการ



(ข) สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เนื้อสัตว์ ไข่ นํ้านม วัตถุพลอยได้ (ในสภาพสดหรือแปรรูปเบื้องต้น ยกเว้นอาหารอุตสาหกรรม) (ค) ปุ๋ย (ง) ปลาปนและอาหารสัตว์ (จ) ยาหรือเคมีภัณฑ์ใช้กับพืชหรือสัตว์ (ฉ) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน (ช) บริการการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎหมาย (ซ) บริการศิลปะและวัฒนธรรมตามที่อธิบดีอนุมัติ (ณ) บริการวิชาชีพอิสระที่กฎหมายควบคุม (เช่น การแพทย์ กฎหมาย บัญชี) (ญ) บริการรักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาล (ฎ) บริการวิจัยหรือวิชาการตามที่อธิบดีอนุมัติ (ฏ) บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ (ฐ) บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน (ฑ) บริการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น (ฒ) บริการของนักแสดงสาธารณะตามที่อธิบดีอนุมัติ (ณ) บริการขนส่งภายในประเทศ (ด) บริการขนส่งระหว่างประเทศ (ยกเว้นทางอากาศและทางเรือเดินทะเล) (ต) การเช่าสิ่งหามทรัพย์ (ถ) บริการของราชการส่วนท้องถิ่น (เว้นแต่บริการเชิงพาณิชย์/หารายได้) (ท) การขายหรือบริการของกระทรวง ทบวง กรม ที่นำรายรับส่งรัฐทั้งหมด (ธ) การขายหรือบริการเพื่อศาสนาหรือสาธารณกุศลภายในประเทศ โดยไม่ใช้ผลกำไรในทางอื่น (น) การขายหรือบริการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (2) การนำเข้า (ก) สินค้าตาม (1)(ก)–(ฉ) (ข) สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าเขตปลอดอากรและได้รับยกเว้นอากร (ค) สินค้าที่อยู่ในหมวดได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร (ง) สินค้าที่นำเข้าแล้วส่งกลับไปต่างประเทศโดยได้รับคืนอากร (3) การส่งออก สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/16 อธิบดีอาจเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรกำหนดลักษณะและเงื่อนไขของกิจการที่ได้รับยกเว้น และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากกิจการไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะไม่ได้รับยกเว้น	



มาตรา 81/2 กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น VAT ตามส่วนนี้หรือตามกฎหมายอื่น ผู้ประกอบการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหมวดนี้ แต่อธิบดีอาจ กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานตามส่วน 11 ก็ได้	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	
มาตรา 91/1 (1) รายรับ คือ เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ หรือพึงได้จากการประกอบกิจการ ไม่ว่าจากในหรือนอก ราชอาณาจักร (2) มูลค่า คือ ราคาตลาดของทรัพย์สิน กิจการ ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใด ๆ (3) ราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายหรือค่าบริการทั่วไปในขณะหนึ่ง ๆ หากมีหลายราคา หรือไม่อาจทราบได้แน่นอน ให้อธิบดีโดยอนุมัติ รัฐมนตรีกำหนดเกณฑ์คำนวณแทนได้ (4) ขาย รวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือ โอนโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ให้นำคำว่า “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลที่มีนิติบุคคล” “นิติบุคคล” “ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษี” ตามมาตรา 77/1 มาใช้บังคับด้วย	มาตรา 91/2 ภายใต้บังคับมาตรา 91/4 การประกอบกิจการต่อไปนี้ใน ราชอาณาจักร ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (1) การธนาคารตามกฎหมาย (2) ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย (3) การรับประกันชีวิตตามกฎหมาย (4) การรับจำนำตามกฎหมาย (5) กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร เช่น ให้กู้ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยน เงินตรา ออก ซื้อหรือขายตั๋วเงิน รับส่งเงินไปต่างประเทศ (6) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (7) การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (8) กิจการอื่นที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หากบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการ หรือตัวแทนในราชอาณาจักร ให้ถือว่าประกอบกิจการใน ราชอาณาจักรตามมาตรานี้ ในกรณีมีข้อสงสัยว่ากิจการใดเข้าลักษณะ (5) หรือไม่ อธิบดีอาจ เสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรกำหนดขอบเขตและเงื่อนไข และเมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ 8 กฎหมายแรงงาน	
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541	
มาตรา 10 เงินประกันการทำงาน นายจ้างห้ามเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานจากลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือการค้ำประกัน เว้นแต่งานนั้นเกี่ยวกับการดูแลเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยลักษณะงาน ประเภท มูลค่า และวิธีเก็บรักษาหลักประกันให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนด หากนายจ้างได้เรียกหรือรับหลักประกันไว้ เมื่อเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นสุด นายจ้างต้องคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วแต่กรณี	มาตรา 11/1 การเป็นนายจ้าง หากผู้ประกอบการกิจการมอบหมายให้บุคคลใดจัดทำคนมาทำงาน ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจจัดหางาน และงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะควบคุมงานหรือเป็นผู้จ่ายค่าจ้างเองหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานนั้น ผู้ประกอบการต้องจัดให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม เช่นเดียวกับลูกจ้างที่จ้างโดยตรง โดยไม่เลือกปฏิบัติ
มาตรา 15 จ้างงานเท่าเทียม นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่งานนั้นมีลักษณะหรือสภาพที่ไม่อาจทำได้	มาตรา 16 คุกคามทางเพศ ห้ามนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน ล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
มาตรา 17 สิ้นสุดสัญญาจ้าง สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากสัญญาจ้างไม่มีกำหนดเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงหรือก่อนวันจ่ายค่าจ้างครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีผลเลิกในวันจ่ายค่าจ้างครั้งถัดไป แต่ไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้สัญญาจ้างทดลองงานถือเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดเวลาด้วย ในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างแทนช่วงเวลาที่เหลือจนถึงวันที่เลิกสัญญามีผล และให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้ การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้กับการเลิกจ้างตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา 23 วัน เวลาการทำงาน นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติ โดยกำหนดเวลาเริ่มและเลิกงานวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง หากวันใดทำงานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงนำเวลาที่เหลือไปรวมกับวันอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันละ 9 ชั่วโมง และรวมแล้วสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง เว้นแต่งานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ต้องทำงานวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง และรวมแล้วสัปดาห์ละไม่เกิน 42 ชั่วโมง หากตกลงนำเวลาที่เหลือไปรวมกับวันอื่นจนเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน สำหรับลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างต่อหน่วยผลงานในวันทำงาน สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน กรณีนายจ้างไม่อาจกำหนดเวลาเริ่มและเลิกงานแต่ละวันได้เพราะลักษณะงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกำหนดเวลาทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และรวมแล้วสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง
มาตรา 24 ทำงานล่วงเวลา ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ลูกจ้างยินยอมเป็นครั้ง ๆ ไป ถ้างานมีลักษณะต้องทำต่อเนื่องมิฉะนั้นจะเสียหาย เป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น	มาตรา 27 เวลาพัก ในวันทำงาน นายจ้างต้องให้ลูกจ้างพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน แต่สามารถตกลงล่วงหน้าให้พักครั้งหนึ่งน้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ หากรวมแล้ววันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงกำหนดเวลาพักต่างไปจากวรรคหนึ่ง และเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นใช้ได้ เวลาพักไม่นับเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่รวมแล้วเกิน 2 ชั่วโมง ให้นับส่วนที่เกินเป็นเวลาทำงานปกติ



	หากมีการทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อจากเวลาปกติ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนเริ่มงานล่วงเวลา บวรวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ไม่ใช่บังคับเมื่อการทำงานต้องทำต่อเนื่องโดยลูกจ้างยินยอม หรือเป็นงานฉุกเฉิน
มาตรา 28 วันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยวันหยุดแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 6 วัน และอาจตกลงล่วงหน้ากำหนดวันหยุดวันใดก็ได้ หากลูกจ้างทำงานโรงแรม งานขนส่ง งานป่า งานในที่ทุรกันดาร หรือ งานอื่นที่กฎกระทรวงกำหนด นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงสะสมวันหยุดและเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน	มาตรา 30 หยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน โดยนายจ้างกำหนดวันล่วงหน้า หรือตามตกลงกับลูกจ้าง ในปีถัดไปอาจกำหนดวันหยุดให้มากกว่า 6 วันก็ได้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงล่วงหน้าให้น้ำวันหยุดพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สะสมและเลื่อนไปรวมกับปีต่อ ๆ ไปได้ สำหรับที่ทำงานยังไม่ครบ 1 ปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดประจำปีให้ตามส่วนได้
มาตรา 32 สิทธิลาป่วย ลูกจ้างมีลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง หากลา 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ หากไม่สามารถแสดงได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงต่อนายจ้าง	มาตรา 33 สิทธิลาทำหมัน ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและออกใบรับรอง
มาตรา 34 สิทธิลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจ ที่จำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน	มาตรา 53 ค่าจ้างเท่าเทียม นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานมีลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ เท่ากัน เท่าเทียม ในอัตราเท่ากัน ไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นชายหรือหญิง
มาตรา 61 ล่วงเวลา เมื่อนายจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าครึ่งของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน หรือตามหน่วย	มาตรา 62 ค่าทำงานในวันหยุด เมื่อนายจ้างให้ลูกทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือ มาตรา 30 นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ดังนี้ (1) ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานหรือตามหน่วย (2) ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามเวลาที่ทำ หรือตามหน่วย
มาตรา 63 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่าสามเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามเวลาที่ทำ หรือตามหน่วย	มาตรา 75 ค่าจ้างหยุดกิจการ เมื่อนายจ้างจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราว ด้วยเหตุสำคัญที่กระทบต่อการประกอบกิจการจนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ และไม่ใช่เหตุสุดวิสัย นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างเคยได้รับ ก่อนการหยุดกิจการ ตลอดเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน โดยจ่าย ณ สถานที่ตามมาตรา 55 และภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 70 (1) นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่ง



มาตรา 108 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ (1) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก (2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด (3) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด (4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด (5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา (6) วินัยและโทษทางวินัย (7) การร้องทุกข์ (8) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ นายจ้างต้องประกาศใช้ข้อบังคับภายใน 15 วันนับแต่วันที่มียุ้งจ้างครบ 10 คนขึ้นไป และเก็บสำเนาไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการหรือสำนักงานตลอดเวลา ให้นายจ้างเผยแพร่และเปิดเผยข้อบังคับไว้ในที่ทำงาน หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างทราบและเข้าถึงได้สะดวก	มาตรา 116 พักงาน เมื่อนายจ้างสอบสวนลูกจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ห้ามสั่งพักงานระหว่างสอบสวน เว้นแต่ข้อบังคับการทำงานหรือข้อตกลงสภาพการจ้างให้อำนาจไว้ โดยนายจ้างต้องมีคำสั่งพักงานเป็นหนังสือ ระบุความผิด และกำหนดระยะเวลาพักงานไม่เกิน 7 วัน พร้อมแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนพักงาน ระหว่างการพักงาน นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับการทำงานหรือข้อตกลงสภาพการจ้าง โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกพักงาน
มาตรา 117 เมื่อสอบสวนแล้วลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้เท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป โดยหักรวมเงินที่จ่ายตามมาตรา 116 และต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีด้วย	มาตรา 118 ค่าชดเชยเลิกจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ดังนี้ (1) ทำงาน 120 วัน ไม่ถึง 1 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือ 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างที่รับค่าจ้างตามผลงาน (2) ทำงาน 1 ปี ไม่ถึง 3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน (3) ทำงาน 3 ปี ไม่ถึง 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน (4) ทำงาน 6 ปี ไม่ถึง 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน (5) ทำงาน 10 ปี ไม่ถึง 20 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน (6) ทำงาน 20 ปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเลิกจ้าง คือ การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อและไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ว่าจะสิ้นสุดสัญญาหรือเหตุใด หรือนายจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไป บทวรรคหนึ่งไม่ใช้กับลูกจ้างที่มีสัญญากำหนดเวลาแน่นอนและสิ้นสุดตามกำหนดนั้น การจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอนตามวรรคสามทำได้ในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานประจำของนายจ้าง ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดชัดเจน หรืองานที่เป็นครั้งคราวซึ่งกำหนดเสร็จสิ้นแน่นอน หรือเป็นงานตามฤดูกาลที่จ้างเฉพาะช่วงฤดูกาลนั้น และงานต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี โดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือตั้งแต่เริ่มจ้าง
มาตรา 118/1 ค่าชดเชยเกษียณ การเกษียณตามที่ตกลง หรือตามนายจ้างกำหนด ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง หากไม่มีการตกลงไว้ หรือเกิน 60 ปี ลูกจ้างมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุ โดยแจ้งต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ	มาตรา 119 เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายชดเชย นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง (2) จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย (3) ประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง



30 วันนับแต่วันแจ้ง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง	(4) ผ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่ชอบและเป็นธรรม และนายจ้างได้ ตักเตือนเป็นหนังสือ เว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่ต้องตักเตือน หนังสือเตือน มีผลไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่กระทำผิด (5) ละทิ้งงานติดต่อกัน 3 วันทำงาน โดยไม่มีเหตุสมควร (6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หากความผิดประมาทหรือ เป็นลหุโทษ ต้องเป็นเหตุที่ทำให้นายจ้างเสียหายด้วย หากนายจ้างไม่ระบุข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุเลิกจ้างไว้ในหนังสือบอก เลิกสัญญา หรือไม่แจ้งเหตุเลิกจ้างให้ทราบขณะเลิกจ้าง จะยกเหตุนั้น ขึ้นอ้างภายหลังไม่ได้
มาตรา 120 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว เมื่อนายจ้างประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการไปยังสถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่น ต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าในที่ เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการย้าย โดยประกาศต้องระบุชัดเจน ว่าลูกจ้างใดต้องย้ายไปที่ใดและเมื่อใด หากนายจ้างไม่ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์ไปทำงาน ณ สถานที่ใหม่ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่า ค่าจ้างการทำงาน 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตาม ผลงาน ลูกจ้างที่เห็นว่าการย้ายมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตของตน หรือครอบครัว และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานที่ใหม่ ต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้นายจ้างทราบภายใน 30 วันนับแต่วันปิดประกาศ หรือ วันย้ายจริงในกรณีที่ไม่มี การประกาศ และถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ใน วันที่ย้าย โดยลูกจ้างมีสิทธิค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน มาตรา 118 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม วรรคสอง หรือค่าชดเชยพิเศษตามวรรคสาม ภายใน 7 วันนับแต่ สัญญาจ้างสิ้นสุด หากนายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม สามารถ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ	
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518	
มาตรา 13 การเรียกร้องให้กำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ จ้าง นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่าย ทราบ หากนายจ้างเป็นผู้แจ้ง ต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมเจรจา ซึ่งอาจเป็น ตนเองหรือผู้แทน โดยผู้แทนต้องเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน	มาตรา 19 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันต่อนายจ้างและลูกจ้างที่ลง ลายมือชื่อในข้อเรียกร้อง รวมถึงลูกจ้างที่มีส่วนในการเลือกตั้งผู้แทน เข้าร่วมเจรจาทุกคน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทำโดยนายจ้างหรือสมาคม นายจ้างกับสหภาพแรงงาน หรือลูกจ้างที่ทำงานในกิจการประเภท



ลูกจ้างประจำ กรรมการสมาคมนายจ้าง หรือกรรมการสหพันธ์ นายจ้าง และมีจำนวนไม่เกิน 7 คน หากลูกจ้างเป็นผู้แจ้ง ข้อเรียกร้องต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของลูกจ้างทั้งหมด หากมีการ เลือกตั้งผู้แทนแล้ว ต้องระบุชื่อผู้แทนไม่เกิน 7 คนพร้อมข้อเรียกร้อง หากยังไม่ได้เลือกตั้ง ให้เลือกตั้งผู้แทนโดยมิชักช้า และระบุชื่อผู้แทน ไม่เกิน 7 คน การเลือกตั้ง ระยะเวลาการเป็นผู้แทนลูกจ้าง การดำเนินการ เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง และการรับทราบคำชี้ขาด ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง	เดียวกัน ซึ่งมีลูกจ้างร่วมเรียกร้องเกินกว่าสองในสามของลูกจ้าง ทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อนายจ้างและลูกจ้างใน กิจการประเภทเดียวกันทุกคน
มาตรา 20 เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้างทำ สัญญาจ้างที่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลง เว้นแต่สัญญานั้นเป็นประโยชน์แก่ ลูกจ้างมากกว่า	มาตรา 21 หากไม่มีการเจรจาภายในกำหนดตามมาตรา 16 หรือเจรจาแล้วแต่ถก ลงกันไม่ได้ ให้ถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงาน และฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องต้อง แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พ้นกำหนดตามมาตรา 16 หรือเวลาที่ตกลงกัน ไม่ได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา 22 เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา 21 แล้ว ต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อ เรียกร้องตกลงกันภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ถ้าตกลงกันได้ภายในกำหนดให้นำมาตรา 18 มาใช้โดยอนุโลม หากไม่อาจตกลงกันได้ภายในกำหนด ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาท แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ และนายจ้างกับลูกจ้างอาจตกลงตั้งผู้ชี้ขาด ตามมาตรา 26 หรือนายจ้างจะปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 34 แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 36	มาตรา 31 เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา 13 แล้ว หากข้อเรียกร้องยังอยู่ ระหว่างการเจรจา ไกล่เกลี่ย หรือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 29 ห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่ของลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ บุคคลดังกล่าว (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง (2) จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย (3) ผ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ นายจ้าง โดยนายจ้างได้กล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ เว้นแต่กรณี ร้ายแรงไม่จำต้องตักเตือน ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งต้องไม่ ออกเพื่อขัดขวางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง (4) ละทิ้งงานติดต่อกัน 3 วันทำงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ห้ามลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ สมาชิกสหภาพ แรงงาน หรือกรรมการและอนุกรรมการสหพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนหรือก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน
มาตรา 121 ห้ามนายจ้าง (1) เลิกจ้างหรือกระทำการใดที่ทำให้ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพันธ์แรงงาน ไม่สามารถทำงาน ต่อไปได้ เพราะเหตุการชุมนุม ยื่นข้อเรียกร้อง เจริญ ฟ้องร้อง เป็น พยาน หรือให้หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน นาย ทะเบียน พนักงานประนอม ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน กรรมการ	มาตรา 122 ห้ามผู้ใด (1) บังคับหรือขู่ข่มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ลูกจ้างต้องเป็นหรือ ออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (2) กระทำการใดที่อาจเป็นเหตุให้นายจ้างฝ่าฝืนมาตรา 121



แรงงานสัมพันธ์ หรือศาลแรงงาน รวมทั้งการที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกำลังจะกระทำการดังกล่าว (2) เลิกจ้างหรือกระทำการใดที่ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ เพราะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (3) ขัดขวางการเป็นสมาชิก หรือบังคับให้ออกจากสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้งให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน เพื่อมิให้สมัครหรือให้ออกจากสมาชิก (4) ขัดขวางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน หรือขัดขวางสิทธิของลูกจ้างในการเป็นสมาชิก (5) เข้าแทรกแซงการดำเนินงานของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
มาตรา 123 ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาดยังมีผลใช้บังคับ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการอนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง (2) จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย (3) ผ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่จำเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งต้องไม่ออกเพื่อขัดขวางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง (4) ละทิ้งงานติดต่อกัน 3 วันทำงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร (5) ยุยง สนับสนุน หรือชักชวนให้ฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาด	
พระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537	
มาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นายจ้างต้องจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม และจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์ นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับแจ้งจากลูกจ้าง	มาตรา 15 เมื่อลูกจ้างต้องฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานหลังประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นายจ้างต้องจ่ายค่าฟื้นฟูตามที่จ่ายจริงและจำเป็น
มาตรา 16 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย นายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพ	มาตรา 18 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย นายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนรายเดือนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ดังนี้ (1) ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน กรณีไม่สามารถทำงานได้ จ่ายตั้งแต่วันแรกจนถึงหนึ่งปี



	(2) ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน กรณีสูญเสียสมรรถภาพการทำงาน จ่ายตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกำหนด แต่ไม่เกิน 10 ปี (3) ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน กรณีทุพพลภาพ จ่ายตามประเภทและระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 15 ปี (4) ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน กรณีตายหรือสูญหาย จ่าย 10 ปี ทุพพลภาพ คือ สูญเสียอวัยวะ สมรรถภาพร่างกาย หรือสภาวะจิตใจจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการแพทย์ หลักเกณฑ์การคำนวณค่าจ้างรายเดือนเป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด และค่าทดแทนต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนขั้นต่ำ และไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนด
มาตรา 19 หากนายจ้างจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา 18 (2) หรือ (3) และลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างที่ยังไม่ได้รับครบสิทธิ นายจ้างต้องจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่อไปจนสิทธิครบ แต่รวมระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี	มาตรา 20 เมื่อลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหาย ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ได้แก่ (1) บิดามารดา (2) คู่สมรส (3) บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิถึงจบปริญญาตรี (3/1) บุตรอายุ 18 ปีขึ้นไปที่กำลังศึกษาไม่เกินปริญญาตรี มีสิทธิถึงจบปริญญาตรี (4) บุตรอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนและอยู่ในอุปการะก่อนตายหรือสูญหาย บุตรที่เกิดภายใน 310 วันนับแต่วันตายหรือสูญหาย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันคลอด หากไม่มีผู้มีสิทธิดังกล่าว ให้นายจ้างจ่ายแก่ผู้ที่อยู่ในอุปการะก่อนตายหรือสูญหาย โดยต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากการขาดอุปการะนั้น
มาตรา 22 นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทน หากลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะ (1) เสพสุราหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ (2) จงใจทำร้ายตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นทำร้าย	มาตรา 23 ห้ามนายจ้างหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 2522	
มาตรา 8 เขตอำนาจศาล ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในเรื่องดังนี้ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้าง (2) คดีพิพาทคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม เงินทดแทน (5) คดีละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่สืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงคดีละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการทำงาน	มาตรา 49 เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในการพิจารณาคดีเลิกจ้าง หากศาลแรงงานเห็นว่า การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อ โดยจ่ายค่าจ้างในอัตราที่ได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง หากเห็นว่านายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้ ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายให้นายจ้างชดเชยแทน โดยคำนึงถึงอายุ ระยะเวลาทำงาน ความเดือดร้อน มูลเหตุการเลิกจ้าง และสิทธิค่าชดเชยของลูกจ้างประกอบการพิจารณา



ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ 9 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560	
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน	มาตรา 5 ห้ามขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอัน ใช้บังคับมิได้ หากไม่มีบทบัญญัติ ให้ดำเนินการหรือวินิจฉัยไปตาม ประเพณีการปกครอง
มาตรา 27 ความเสมอภาค บุคคลเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพ และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ห้ามเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าด้วยเหตุถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สุขภาพ สถานะ บุคคล ฐานะเศรษฐกิจหรือสังคม ศาสนา การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด	มาตรา 28 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ห้ามจับหรือคุมขัง เว้น แต่โดยคำสั่งหรือหมายศาลหรือมีเหตุที่กฎหมายบัญญัติ ห้ามค้นตัว หรือกระทำการกระทบสิทธิในชีวิตหรือร่างกาย เว้นแต่มีเหตุที่กฎหมาย กำหนด ห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษโหดร้ายไร้ มนุษยธรรม
มาตรา 29 บุคคลผู้รับโทษอาญา บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่กฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติ ว่าการกระทำเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และห้ามลงโทษหนัก กว่าที่กฎหมายขณะกระทำบัญญัติไว้ ในคดีอาญาให้สันนิษฐานว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดห้ามปฏิบัติ ราวกับเป็นผู้กระทำความผิด การควบคุมหรือคุมขังทำได้เท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการหลบหนี ห้ามบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อ ตนเอง คำขอประกันต้องได้รับการพิจารณา และห้ามเรียกหลักประกัน เกินควร การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามกฎหมาย	มาตรา 31 เสรีภาพในการถือศาสนา บุคคลมีเสรีภาพเต็มที่ในการถือศาสนา และมีเสรีภาพในการปฏิบัติ หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
มาตรา 33 บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถาน ห้ามเข้าหรือค้นเคหสถานหรือที่รโหฐาน โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมาย ศาล หรือมีเหตุที่กฎหมายบัญญัติ	มาตรา 34 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ พิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ห้ามจำกัดเสรีภาพ นี้ เว้นแต่กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ คุ้มครองสิทธิ หรือเสรีภาพของผู้อื่น รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน หรือป้องกันสุขภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพต้องไม่ ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดี และต้องเคารพไม่ ปิดกั้นความคิดเห็นต่างของผู้อื่น
มาตรา 44 เสรีภาพในการชุมนุม บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ห้ามจำกัด เสรีภาพนี้ เว้นแต่กฎหมายที่รักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ความ สงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น	มาตรา 49 ห้ามลบล้างการปกครอง บุคคลห้ามใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลบล้างการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้ใดทราบว่ามีกระทำความดังกล่าว มีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเลิกการกระทำได้



มาตรา 77 ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่หมดความจำเป็น รัฐต้องมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และเร่งยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	
มาตรา 81 ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน. และร่าง พ.ร.บ. จะตราเป็นกฎหมายได้ ต้องได้รับคำแนะนำและยินยอมจากรัฐสภา ภายใต้มาตรา 145 เมื่อร่างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้	มาตรา 82 เข้าชื่อถอดถอน ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาที่ตนสังกัดว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3)(5)(6)(7)(8)(9)(10) หรือ (12) หรือมาตรา 111 (3)(4)(5) หรือ (7) แล้วแต่กรณี และให้ประธานสภาส่งคำร้องนั้นไปยังศาล รธน. เพื่อวินิจฉัย เมื่อศาล รธน. รับเรื่อง หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องเข้าลักษณะตามคำร้อง ให้ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย และเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งไปยังประธานสภา หากวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด ให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไปก่อน
มาตรา 98 บุคคลที่ห้ามสมัครรับเลือกตั้ง บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส (1) ติดยาเสพติดให้โทษ (2) ล้มละลายหรือเคยล้มละลายทุจริต (3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการสื่อมวลชน (4) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4) (5) ถูกจับหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (6) ถูกจำคุกและคุมขังอยู่โดยหมายศาล (7) เคยถูกจำคุกพ้นโทษมาไม่ถึง 10 ปี เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ (8) เคยถูกให้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต (9) เคยถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยถูกจำคุกเพราะคดีทุจริต (10) เคยถูกพิพากษาฐานผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยุติธรรมฉ้อโกงประชาชน ผลิต/ค้า/นำเข้ายาเสพติด เป็นเจ้ามือการพนัน ค้ามนุษย์ หรือฟอกเงิน (11) เคยถูกพิพากษาว่าทุจริตเลือกตั้ง (12) เป็นข้าราชการประจำ (ยกเว้นข้าราชการการเมือง) (13) เป็นสมาชิกหรือผู้บริหารสภาท้องถิ่น (14) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและพ้นตำแหน่งมาไม่เกิน 2 ปี (15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ (17) อยู่ระหว่างต้องห้ามดำรงตำแหน่งการเมือง	มาตรา 101 สิ้นสุดสมาชิกภาพ สส. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภา (2) ตาย (3) ลาออก (4) พ้นตำแหน่งตามมาตรา 93 (5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 97 (6) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (7) กระทำการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือ 185 (8) ลาออกจากพรรคการเมืองที่สังกัด (9) ถูกมติพรรค (ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุม) ให้พ้นจากสมาชิกพรรค และไม่ได้เข้าสังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน (10) ขาดสมาชิกภาพพรรคเพราะพรรคถูกยุบ และไม่ได้เข้าสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน (11) พ้นตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือ 235 วรรคสาม (12) ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนวันประชุมในสมัยที่ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาต (13) ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้รอลงโทษ เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท ลหุโทษ หรือหมิ่นประมาท



(18) เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือ 235 วรรคสาม	
***มาตรา 124 เอกสิทธิคุ้มครอง สส สว ในการประชุม ส.ส. ส.ว. หรือรัฐสภา สมาชิกมีเอกสิทธิ์เด็ดขาดในการแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน จะนำไปฟ้องร้องมิได้ เอกสิทธิ์นี้คุ้มครองถ้อยคำที่กล่าวในการประชุมซึ่งมีการถ่ายทอดออกนอกสภา หากถ้อยคำนั้นเป็นความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิทางแพ่งต่อบุคคลอื่นที่มีใช้ รมต. หรือสมาชิกสภา ในกรณีดังกล่าว หากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ รมต. หรือสมาชิกสภาเสียหายให้ประธานสภาจัดโฆษณาคำชี้แจงตามคำร้องขอภายในเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุม โดยไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล เอกสิทธิ์นี้คุ้มครองผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุม บุคคลที่ประธานอนุญาตให้แถลงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมที่ได้รับอนุญาตโดยอนุโลม	มาตรา 125 ห้ามจับ เรียก สส สว ระหว่างสมัยประชุม ห้ามจับ คุมขัง หรือหมายเรียก ส.ส. หรือ ส.ว. ไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาที่สังกัดหรือถูกจับขณะกระทำความผิด หากถูกจับขณะกระทำความผิด ต้องรายงานต่อประธานสภาทันที และประธานอาจสั่งปล่อยเพื่อให้มาประชุมได้ ถ้าสมาชิกถูกคุมขังก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลต้องปล่อยทันทีหากประธานสภาร้องขอ โดยศาลอาจกำหนดให้มีประกันหรือหลักประกันด้วยก็ได้ กรณีถูกฟ้องคดีอาญา ศาลอาจพิจารณาในสมัยประชุมได้ แต่ต้องไม่ขัดขวางการประชุมของสมาชิคนั้น
มาตรา 132 เสนอร่างพระราชบัญญัติ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ ธรณ. นอกจากที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. (1) การเสนอต้องเสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาพิจารณาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยการลงมติวาระสามต้องมีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา 131 (2) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ต้องส่งร่างไปยังศาลฎีกา ศาล ธรณ. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็น หากไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วันนับแต่วันที่รับร่าง ให้รัฐสภาดำเนินการต่อไป (3) หากศาลฎีกา ศาล ธรณ. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่าร่างมีข้อความขัด ธรณ. หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม ธรณ. ได้ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐสภา และรัฐสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน โดยมีอำนาจแก้ไขตามข้อเสนอหรือที่เห็นสมควร แล้วดำเนินการต่อไป	มาตรา 133 ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ร่าง พ.ร.บ. ต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และเสนอได้โดย (1) ครม. (2) ส.ส. ไม่น้อยกว่า 20 คน (3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หากร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย (2) หรือ (3) เกี่ยวกับการเงิน ต้องมีคำรับรองของนายกฯ ก่อนเสนอ
มาตรา 148 คัดค้านร่างพระราชบัญญัติ ก่อนที่นายกฯ จะนำร่าง พ.ร.บ. ไต่ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 81 (1) หาก ส.ส. ส.ว. หรือทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ขัดหรือแย้ง ธรณ. หรือไม่ถูกต้องตาม ธรณ. ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อศาล ธรณ. วินิจฉัยและแจ้งให้นายกฯ ทราบโดยไม่ชักช้า	มาตรา 163 คุ้มครองรัฐมนตรี รัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง เว้นแต่ในสภาผู้แทนราษฎร หากรัฐมนตรีนั้นเป็น ส.ส. ด้วย และให้นำเอกสิทธิ์ตามมาตรา 124 มาใช้บังคับโดยอนุโลม



(2) หากนายกรา เห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ชัดหรือแย้ง รธน. หรือไม่ถูกต้องตาม รธน. ต้องส่งความเห็นไปยังศาล รธน. และแจ้งต่อประธานสภาทั้งสองโดยไม่ชักช้า ระหว่างที่ศาล รธน. พิจารณาวินิจฉัย นายกรา จะนำร่าง พ.ร.บ. ขึ้นทูลเกล้าฯ มิได้ หากศาล รธน. วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. ชัดหรือแย้ง รธน. และเป็นสาระสำคัญ ให้ร่างนั้นตกไป แต่ถ้าไม่ใช่กรณีสาระสำคัญ ให้ข้อความที่ชัดหรือแย้งตกไป และให้นายกรา ดำเนินการต่อไปตามมาตรา 81	
มาตรา 172 การเสนอพระราชกำหนด เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์อาจตรา พ.ร.ก. ให้ใช้บังคับดังเช่น พ.ร.บ. ได้ โดยทำได้เฉพาะเมื่อครบ ครม. เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ครม. ต้องเสนอ พ.ร.ก. ต่อรัฐสภาในการประชุมถัดไปโดยไม่ชักช้า หากอยู่นอกสมัยประชุมและการรื้อเปิดประชุมสามัญเป็นการชักช้า ต้องเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติ หาก ส.ส. ไม่อนุมัติ หรือ ส.ส. อนุมัติแต่ ส.ว. ไม่อนุมัติ และ ส.ส. ยืนยันด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ให้ พ.ร.ก. ตกไป แต่ไม่กระทบกิจการที่ได้ทำในระหว่างบังคับใช้ ถ้า พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย และต่อมาตกไป ให้กฎหมายเดิมกลับมามีผลตั้งแต่วันที่การไม่อนุมัติมีผล หาก ส.ส. และ ส.ว. อนุมัติ หรือ ส.ส. ยืนยันด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ พ.ร.ก. มีผลใช้บังคับเป็น พ.ร.บ. ต่อไป นายกรา ต้องประกาศการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในราชกิจจานุเบกษา หากไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศ การพิจารณา พ.ร.ก. ของทั้งสองสภาและการยืนยันอนุมัติ ต้องทำในโอกาสแรกที่มีการประชุม	มาตรา 173 คัดค้านการเสนอพระราชกำหนด ก่อน ส.ส. หรือ ส.ว. จะอนุมัติ พ.ร.ก. สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาของตนว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ประธานต้องส่งความเห็นไปยังศาล รธน. ภายใน 3 วัน และให้การพิจารณาไว้นก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ศาล รธน. ต้องวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่ได้รับเรื่อง และแจ้งผลให้ประธานสภาที่ส่งมา หากวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ให้ พ.ร.ก. นั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น โดยต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของตุลาการศาล รธน. ทั้งหมด
มาตรา 174 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์อาจตรา พ.ร.ก. ให้ใช้บังคับดังเช่น พ.ร.บ. ได้	มาตรา 178 อำนาจระหว่างประเทศ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หากหนังสือสัญญามีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย เขตนอกอาณาเขตที่ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรืออำนาจตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจำเป็นต้องออก พ.ร.บ. เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงสัญญาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การค้า หรือการลงทุนอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากไม่เสร็จภายในกำหนด ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ สัญญาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การค้า หรือการลงทุนตามวรรคสอง ได้แก่ สัญญาการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม



	การให้ใช้หรือทำให้ประเทศสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของสัญญาตามวรรคสาม หากมีปัญหว่าสัญญาใดเข้าลักษณะตามวรรคสองหรือวรรคสาม ครม. อาจขอให้ศาล รธน. วินิจฉัยได้ และศาลต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
มาตรา 188 ศาล การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอำนาจของศาล ซึ่งต้องกระทำตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามรธน. และกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ	มาตรา 195 ศาลยุติธรรม ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาต้องเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสที่เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน เลือกเป็นรายคดี ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาแผนกนี้มีอำนาจพิจารณาคดีตามที่ รธน. บัญญัติ และการพิจารณาคดีให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญา คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกนี้ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษา การอุทธรณ์ให้พิจารณาโดยองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวน 9 คน เลือกเป็นรายคดี คำวินิจฉัยขององค์คณะนี้ให้ถือเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หากศาลฎีกาแผนกนี้พิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง หรือคำพิพากษามีผลให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่มิคำพิพากษา หลักเกณฑ์และวิธีอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญา
มาตรา 210 ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจดังนี้ (1) วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย (2) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา ครม. หรือองค์กรอิสระ (3) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่ รธน. บัญญัติ การยื่นคำร้อง เงื่อนไขการยื่น การพิจารณา การทำคำวินิจฉัย และการดำเนินงานของศาล รธน. นอกจากที่บัญญัติไว้ใน รธน. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้นำมาตรา 188, 190, 191 และ 193 มาใช้บังคับแก่ศาล รธน. โดยอนุโลม	***มาตรา 212 หากศาลจะใช้บทบัญญัติกฎหมายบังคับแก่คดีใด แต่ศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมเหตุผลว่าบทบัญญัตินั้นขัดต่อมาตรา 5 และยังไม่มีความวินิจฉัยของศาล รธน. ศาลต้องส่งความเห็นต่อศาล รธน. เพื่อวินิจฉัย ระหว่างนั้นศาลดำเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ต้องรอการพิพากษาไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ถ้าศาล รธน. เห็นว่าคำโต้แย้งไม่เป็นสาระอันควร ศาล รธน. อาจไม่รับเรื่องไว้พิจารณา คำวินิจฉัยของศาล รธน. ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่คดีอาญา ให้ถือว่าผู้ที่ถูกพิพากษามีผิดตามกฎหมายที่ศาล รธน. วินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา 5 เป็นผู้ไม่เคยกระทำความผิดนั้น หรือถ้ายังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัว แต่ไม่ก่อสืบทิเรียกหรือค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ



มาตรา 213 ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รธน. คุ่มครองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อ ศาล รธน. เพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้ง รธน. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติใน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	มาตรา 225 กต ก่อนประกาศผลเลือกตั้งหรือการเลือก หากมีหลักฐานน่าเชื่อว่าการเลือกนั้นไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม กต. มีอำนาจสั่งให้เลือกตั้งหรือเลือกใหม่ในหน่วยหรือเขตนั้น หากผู้สมัครเป็นผู้กระทำหรือรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าว กต. อาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นชั่วคราวตามมาตรา 224 (4) คำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด
มาตรา 226 เมื่อมีการดำเนินการตามมาตรา 225 หรือหลังประกาศผลเลือกตั้งหรือการเลือก หากมีหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้สมัครคนใดทุจริตหรือรู้เห็นกับการทุจริต ให้ กต. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิสมัครหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น การพิจารณาของศาลฎีกาให้นำสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ กต. เป็นหลัก และเพื่อความยุติธรรม ศาลมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานเพิ่มเติมได้ หากศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลนั้นมีความผิด ให้เพิกถอนสิทธิสมัครหรือสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี ตาม พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ส. หรือ พ.ร.บ. ได้มาซึ่ง ส.ว. แล้วแต่กรณี เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้ หากผู้ถูกร้องเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าไม่ผิด และหากพิพากษาว่าผิด สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่	มาตรา 231 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาล รธน. หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังนี้ (1) หากบทกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รธน. ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล รธน. เพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (2) หากกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รธน. หรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา 234 ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ (1) ไต่สวนและมีความเห็นเมื่อมีการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รธน. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าร้ายว่ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้อำนาจขัด รธน. หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง เพื่อดำเนินการตาม รธน. หรือ พ.ร.บ. ป.ป.ช. (2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐว่าร้ายว่ผิดปกติ กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. (3) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รธน. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่รัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผล ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. (4) ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจอื่นที่ รธน. หรือกฎหมายบัญญัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) และ (3) ป.ป.ช. ต้องมีมาตรการหรือแนวทางให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สุจริต เที่ยงธรรม และอาจมอบหมายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทนในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง หรือที่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่บางระดับ	มาตรา 235 ภายใต้ ม.236 หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติใน พ.ร.บ. ป.ป.ช. ตุลาการศาล รธน. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีพฤติการณ์ตาม ม.234 (1) ให้ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเห็นว่ามีมูล ให้ดำเนินการดังนี้ (1) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ให้ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้นำ ม.226 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม (2) กรณีอื่น ให้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. การไต่สวนต้องเสร็จภายในเวลาที่ พ.ร.บ. ป.ป.ช. กำหนด เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ รับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น หากศาลพิพากษาว่ามีความผิด ให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกินสิบปีด้วยก็ได้



หรือมอบหมายให้พนักงานธุรการ ป.ป.ช. ทำการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติใน พ.ร.ป. ป.ป.ช.	ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งการเมืองใด ๆ ตลอดไป หากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พิพากษาว่ามีความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้มาเป็นของแผ่นดิน การพิจารณาของศาลให้นำสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. เป็นหลัก และศาลมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความยุติธรรมได้ให้นำมาตรานี้ใช้บังคับแก่กรณีตาม ม.234 (3) ที่จึงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สิน หรือยื่นบัญชีเท็จโดยเจตนาปกปิดด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 236 ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. กระทำการตาม ม.234 (1) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมหลักฐาน หากประธานเห็นว่ามีความเห็นสมควรส่งเสีย ให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ที่มีความเป็นกลางและสุจริต เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม และวิธีการไต่สวนให้เป็นไปตามกฎหมาย	มาตรา 237 เมื่อไต่สวนเสร็จ คณะผู้ไต่สวนอิสระต้องดำเนินการดังนี้ (1) หากข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ส่งยุติเรื่องและให้ถือเป็นที่สุด (2) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ให้ส่งเรื่องต่อศาลฎีกา โดยให้นำ ม.235 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม (3) หากมีพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาแต่ไม่ใช่กรณี (2) ให้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ และให้นำ ม.235 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 248 องค์กรอัยการมีหน้าที่และอำนาจตามที่ รธน. และกฎหมายบัญญัติ พนักงานอัยการมีอิสระในการสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วเที่ยงธรรม และปราศจากอคติ และไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดำเนินงานขององค์กรอัยการต้องเป็นอิสระ โดยมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเฉพาะเหมาะสม การบริหารงานบุคคลให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งต้องมีประธานที่ไม่ใช่อัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากกรรการเลือกของอัยการ โดยอย่างน้อยสองคนต้องไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นอัยการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด กฎหมายตามวรรคสามต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้อัยการกระทำการหรือดำรงตำแหน่งที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการสั่งคดีหรือปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมาตรการต้องกำหนดชัดเจน ใช้ทั่วไป และไม่ให้พิจารณาเป็นรายกรณี	มาตรา 263 ในระหว่างที่ยังไม่มี ส.ส. และ ส.ว. ตาม รธน. นี้ ให้ สนช. ที่ตั้งขึ้นตาม รธน.ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ทำหน้าที่รัฐสภา ส.ส. และ ส.ว. ต่อไป โดยสมาชิก สนช. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้ รธน. นี้ ให้ทำหน้าที่เป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ตามลำดับ และให้ สนช. และสมาชิก สนช. สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปตาม รธน. นี้ สมาชิก สนช. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม รธน.ชั่วคราว พ.ศ. 2557 และตาม รธน. นี้เช่นเดียวกับ ส.ส. และ ส.ว. ดังนี้ (1) มาตรา 98 ยกเว้น (3) (12) (13) (14) และ (15) (2) มาตรา 101 ยกเว้น (ก) กรณี (6) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 98 ยกเว้น (3) (12) (13) (14) และ (15) (ข) กรณี (7) เฉพาะกรณีที่สมาชิก สนช. เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 184 (1) (3) มาตรา 108 ยกเว้น (ก) คุณสมบัติ (3) และ (4) และ (ข) ลักษณะต้องห้าม (1) (2) และ (7) โดย (1) ไม่รวมส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 98 (3) และ (15) มาตรา 112 ไม่ใช่บังคับแก่การดำรงตำแหน่ง รมต. ของสมาชิก สนช. และกฎหมายที่ห้ามบุคคลดำรงตำแหน่งการเมืองไม่ใช่บังคับแก่



	รมต. ตามมาตรา 264 ข้าราชการการเมืองตามมาตรา 264 หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ คสช. ตามมาตรา 265 หรือสมาชิก สนช. ตามมาตรานี้ ในระหว่างที่ สนช. ทำหน้าที่รัฐสภา ส.ส. และ ส.ว. ให้อำนาจของประธานรัฐสภา ประธาน ส.ส. หรือประธาน ส.ว. เป็นอำนาจของประธาน สนช. หากมีตำแหน่งว่าง หัวหน้า คสช. จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้สมควรสมบัติตามวรรคสองเป็นสมาชิก สนช. แทนก็ได้ เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังประกาศใช้ รธน.นี้ สมาชิก สนช. จะสมัคร ส.ส. มิได้ เว้นแต่พ้นจากตำแหน่งภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้ รธน.นี้
มาตรา 277 นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะใน รธน.นี้ ให้ ครม. เสนอกฎหมายตามมาตรา 196 มาตรา 198 และมาตรา 248 วรรคสาม ต่อ สนช. ภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้ รธน.นี้ ในระหว่างที่ยังไม่ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายตามมาตรา 196 มาตรา 198 และมาตรา 248 วรรคสาม ให้ ก.ต.ศ. ก.ต.ศป. และ ก.อ. ที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ รธน.นี้ ทำหน้าที่ตามมาตรา 196 มาตรา 198 และมาตรา 248 วรรคสาม ไปพลางก่อน ในระหว่างที่ยังไม่ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายตามมาตรา 248 วรรคสี่ ห้ามพนักงานอัยการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการของรัฐในทำนองเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือกิจการแสวงหากำไร รวมทั้งห้ามเป็นที่ปรึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งอื่นในลักษณะเดียวกัน	

พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

มาตรา 7 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้ (1) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย (2) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา ครม. หรือองค์กรอิสระ (3) คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตาม รธน. หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (5) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ ส.ว. (6) คดีเกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่มีหลักการเดียวกันหรือคล้ายกับร่างที่ต้องยับยั้งไว้	มาตรา 46 บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจได้รับผลกระทบโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา 7 (11) โดยต้องยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ เว้นแต่การละเมิดยังคงอยู่ก็ยื่นได้ ตราบที่ยังมีการละเมิด และให้นำมาตรา 48 วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยต้องยื่นต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งผลจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือครบกำหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคำร้องต่อศาล ภายใต้บังคับมาตรา 42 การยื่นคำร้องต้องระบุชัดเจนว่าการกระทำใดละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตน ถ้าศาลเห็นว่าคำร้องไม่เป็นสาระอันควรพิจารณา ศาลจะไม่รับไว้ และหากเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา 47 ศาลให้สั่งไม่รับคำร้อง
--	---



(7) คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรรูปที่ดิน หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ ส.ส. ส.ว. หรือ กมธ. มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย (8) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วย รธน. ของร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. วุฒิสภา และรัฐสภา (9) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี (10) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา (11) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รธน. คู่คุ้มครอง ร้องว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อ รธน. (12) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วย รธน. ของร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม (13) คดีอื่นที่ รธน. กฎหมายประกอบ รธน. หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ	
มาตรา 47 การยื่นคำร้องตามมาตรา 46 ต้องเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่เกิดจากการกระทำของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ และต้องไม่ใช่กรณีดังต่อไปนี้ (1) การกระทำของรัฐบาล (2) กรณีที่ รธน. หรือ พ.ร.ป. กำหนดกระบวนการร้องไว้เฉพาะ (3) กรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนเฉพาะและยังไม่ดำเนินการครบถ้วน (4) เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่นหรือศาลอื่นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว (5) การกระทำของคณะกรรมการตามมาตรา 192 (6) การกระทำเกี่ยวกับงานบุคคลของ ก.ต.ศาลยุติธรรม ก.ต.ศาลปกครอง ก.ต.ทหาร รวมถึงการดำเนินการวินัยทหาร	มาตรา 48 ภายใต้บังคับมาตรา 47 ผู้ใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หากเห็นว่าเกิดจากกฎหมายที่ขัด รธน. ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการต้องพิจารณาในต่อศาลพร้อมความเห็นภายใน 60 วัน และแจ้งผลแก่ผู้ร้องภายใน 10 วันนับแต่ครบกำหนด ถ้าผู้ตรวจการไม่ยื่นหรือไม่ดำเนินการภายในเวลา ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลได้เอง ให้นาวารรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณียื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัด รธน. โดยอนุโลม ให้นามตรา 46 วรรคสองและสามมาใช้บังคับแก่การยื่นและพิจารณา คำร้องตามมาตรา 47 โดยอนุโลม
มาตรา 51 คำร้องที่ยื่นต่อศาลแล้ว หากผู้ร้องตาย ขอลถอนคำร้อง หรือไม่มีเหตุให้ต้องวินิจฉัย ศาลอาจสั่งจำหน่ายคดีได้ เว้นแต่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2560	
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ “ศาล” หมายถึง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายถึง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “กรรมการ ป.ป.ช.” หมายถึง ประธานหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มาตรา 9 ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดำเนินไปได้ ประธานศาลฎีกาอาจแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ตามจำนวนที่เห็นสมควรเป็นผู้พิพากษาประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อปฏิบัติงานที่จำเป็นในระหว่างที่ยังไม่มีองค์คณะผู้พิพากษาตามมาตรา 11 สำหรับคดีใดคดีหนึ่ง



“คณะผู้ไต่สวนอิสระ” หมายถึง คณะบุคคลที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจเมื่อมีการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช.	
มาตรา 10 ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังนี้ (1) คดีที่กล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าร้ายวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (2) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร้ายวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (3) คดีที่กล่าวหาบุคคลอื่นมิใช่บุคคลตาม (1) หรือ (2) ว่าเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดแก่บุคคลตาม (1) หรือ (2) เพื่อจงใจให้กระทำ หรือดเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ (4) คดีที่บุคคลตาม (1) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา 57 วรรคสอง จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ/ปกปิดข้อเท็จจริง โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน	มาตรา 17 เมื่อศาลประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 10 (1) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลสั่งเป็นอย่างอื่น หากศาลพิพากษาให้ผู้ได้พ้นจากตำแหน่ง หรือคำพิพากษามีผลให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่ให้มีการอุทธรณ์ตามหมวด 6 หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
มาตรา 23 ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (1) อัยการสูงสุด (2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนด	มาตรา 25 ในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีระหว่างถูกดำเนินคดีหรือการพิจารณาของศาล ไม่นับระยะเวลาที่หลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ในกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย หากจำเลยหลบหนีระหว่างต้องโทษ ให้ตั้งแต่วันการใช้มาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 26 ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ มีข้อความตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุงการกล่าวหาทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ต้องชี้พฤติการณ์และพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอให้ศาลดำเนินการต่อได้ ภายใต้มาตรา 27 วันยื่นฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่งสำนวนการไต่สวน ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ พร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาล ศาลอาจไต่สวนเพิ่มเติมได้ หากฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลสั่งให้แก้ไข และไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง	มาตรา 27 การยื่นฟ้อง ให้ อสส. หรือ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหา มาศาลในวันฟ้อง หากไม่มา และมีหลักฐานว่าเคยออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมา หรือมีเจตนาประวิงคดี หรือขาดนัดโดยไม่มีเหตุ ศาลรับฟ้องได้แม้ไม่มีผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้า
มาตรา 28 หากศาลรับฟ้องตามมาตรา 27 แล้วส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยโดยชอบ แต่จำเลยไม่มา ศาลให้ออกหมายจับ และเจ้าหน้าที่ต้องรายงานผลการติดตาม หากจับไม่ได้ภายใน 3 เดือน ศาลมีอำนาจ	มาตรา 29 หากศาลพิจารณาตามมาตรา 28 และพิพากษาว่าจำเลยผิด ต่อมาจำเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่เปลี่ยนข้อเท็จจริงสำคัญได้ จำเลยยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีภายใน 1 ปีนับแต่พิพากษาได้ ศาลมีอำนาจสั่งรื้อฟื้น



พิจารณาคดีโดยไม่ต้องมีจำเลย แต่จำเลยยังตั้งทนายแทนได้ และมีสิทธิศาลสู่คดีภายหลังก่อนพิพากษา โดยไม่ทำให้กระบวนการพิจารณาที่ผ่านมาเสียไป	คำสั่งเป็นที่สุด หากรื้อฟื้น ต้องดำเนินการตามมาตรา 11 โดยผู้พิพากษาต้องไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน การรื้อฟื้นไม่กระทบกระบวนการที่ทำไปแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา 30 เมื่อศาลรับฟ้องแล้ว ห้ามศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่หากไม่อนุญาตจะกระทบต่อความยุติธรรม	มาตรา 33 ภายใต้มาตรา 28 เมื่อศาลรับฟ้องแล้ว ต้องส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลย และนัดคู่ความมาศาลครั้งแรก นับแต่วันที่จำเลยได้รับสำเนาฟ้อง จำเลยมีสิทธิตรวจและคัดสำเนาสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจำเลยอยู่ต่อหน้าศาลและศาลยืนยันตัวตนให้อ่านและอธิบายฟ้อง พร้อมถามว่ารับสารภาพหรือไม่ คำให้การต้องบันทึกไว้ หากจำเลยไม่ให้การ ให้บันทึกเช่นกัน หากปฏิเสธหรือไม่ให้การ ศาลต้องกำหนดวันตรวจพยานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน หากจำเลยไม่มาศาลวันแรก ให้ถือว่าปฏิเสธ ในคดีที่จำเลยรับสารภาพ แม้ข้อหา มีโทษจำคุกไม่ถึง 5 ปีหรือโทษเบากว่านั้น ศาลยังอาจเรียกพยานไต่สวนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงจนพอใจว่าจำเลยผิดจริงได้
มาตรา 40 เมื่อเสร็จสิ้นการไต่สวนพยานหลักฐาน โจทก์และจำเลยมีสิทธิแถลงปิดคดีภายในเวลาที่ศาลกำหนด จากนั้นองค์คณะผู้พิพากษาต้องมีคำพิพากษาและอ่านโดยเปิดเผยภายใน 30 วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา ถ้าศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งตามวรรคหนึ่ง แต่จำเลยที่ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ศาลอาจอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งลับหลังได้ และให้ถือว่าจำเลยได้รับฟังแล้ว ในคดีตามมาตรา 28 วรรคสอง เมื่อศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ต้องปิดประกาศแจ้งการนัด ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรของจำเลย หรือวิธีอื่นที่ศาลเห็นสมควร และให้ถือว่าจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว	มาตรา 45 ในการพิจารณาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร้ายรายผิดปกติ ให้นำบทบัญญัติหมวด 2 การดำเนินคดีอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ มาตรา 24, มาตรา 25, มาตรา 26 เฉพาะส่วนที่กำหนดให้ในวันยื่นฟ้องต้องนำจำเลยมาศาลหรือคุมตัวมา, มาตรา 27, มาตรา 28, มาตรา 29, มาตรา 31, มาตรา 32, มาตรา 33 วรรคสามและวรรคสี่, มาตรา 40, มาตรา 42 และมาตรา 43
มาตรา 49 หากมีการกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. คนใดร้ายรายผิดปกติ ทุกจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง และประธานรัฐสภาเห็นว่า มีเหตุอันควรสงสัย ให้เสนอเรื่องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาดังคณะผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา 50 ทำการไต่สวนและให้ความเห็นต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว	มาตรา 57 หากพบว่าบุคคลตามมาตรา 10 (1) จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือยื่นเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะตั้งใจไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลตามที่กฎหมาย ป.ป.ช. กำหนด หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. อำนาจตามวรรคหนึ่งให้เป็นของหน่วยงานที่กฎหมาย ป.ป.ช. กำหนด
มาตรา 59 การพิจารณาคดีตามหมวดนี้ให้นำบทบัญญัติหมวด 2 การดำเนินคดีอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม	มาตรา 60 คำพิพากษาของศาลสามารถอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา



หากมีข้อขัดข้องในคดีอาญาที่อาจทำให้การวินิจฉัยล่าช้า องค์คณะผู้พิพากษาอาจสั่งแยกคดีอาญาออกเป็นอีกคดีหนึ่ง และดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปได้	
มาตรา 61 ถ้าจำเลยที่ไม่ได้ถูกคุมขังจะอุทธรณ์ จำเป็นต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นศาลสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้	มาตรา 62 คดีที่ไม่มีอุทธรณ์ คำพิพากษาเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ศาลอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษา แต่ถ้าเป็นคดีที่ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ศาลต้องส่งสำนวนต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 63
มาตรา 63 การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา กระทำโดยองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจากผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าคณะ หรือผู้พิพากษาอาวุโสในตำแหน่งดังกล่าว และไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน โดยเลือกเป็นรายคดี คำวินิจฉัยขององค์คณะถือเป็นคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้นำมาตรา 11, 12, 13, 14, 20 และ 21 มาใช้บังคับกับคดีอุทธรณ์โดยอนุโลม	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561	
มาตรา 76 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ส่งรายงาน สำนวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น พร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอัยการสูงสุดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มามีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ทราบ	มาตรา 77 เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสำนวนคดีอาญาตามมาตรา 76 ต้องฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับสำนวน หากอัยการสูงสุดเห็นว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ ต้องแจ้ง ป.ป.ช. ภายใน 90 วัน พร้อมระบุข้อบกพร่อง และตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละไม่เกิน 5 คน ภายใน 15 วัน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและทำสำนวนให้สมบูรณ์ภายใน 90 วัน คณะกรรมการร่วมมีอำนาจตามมาตรา 34 (1)–(4) ถ้าคณะกรรมการร่วมหาข้อยุติไม่ได้ ให้ ป.ป.ช. ดำเนินการเอง โดยฟ้องคดีภายในอายุความ และไม่เกิน 90 วันนับแต่หาข้อยุติไม่ได้ ทั้งนี้ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องเองได้ แต่ห้ามพนักงานอัยการแก้ต่างให้จำเลย ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ตามวรรคสองและสาม และอาจขยายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของกำหนดเวลา โดยต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งและคำนึงถึงอายุความ หากฟ้องเกินเวลาที่กำหนด แต่ยังอยู่ในอายุความ ให้ฟ้องได้ แต่คณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด หรือ ป.ป.ช. ต้องสอบสวน หากพบว่ามีอาการจงใจละเลยหรือประมาทเลินเล่อ ต้องดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว



มาตรา 105 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องแนบหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา หากยื่นเป็นเอกสาร ผู้ยื่นต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า และจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบ โดยต้องรวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ รวมถึงที่มอบให้บุคคลอื่นครอบครองหรือดูแลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายเวลา วิธีการยื่น และหลักฐานประกอบ ให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โดยอาจให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ดำเนินการดังนี้ (1) ตำแหน่งตามมาตรา 102 (1) (2) (3) และ (9) ต้องยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง (2) ตำแหน่งตามมาตรา 102 (4)–(8) และตำแหน่งอื่นที่ ป.ป.ช. กำหนด ต้องยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และทุก 3 ปีในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรณี (1) หากพ้นตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งใหม่ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องยื่นซ้ำ แต่สามารถยื่นเพื่อเป็นหลักฐานได้ กรณี (1) หรือ (2) หากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่แล้ว ไม่ต้องยื่นใหม่ แต่สามารถยื่นเพื่อเป็นหลักฐานได้	มาตรา 114 หากผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจไม่ยื่น หรือยื่นด้วยข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง และมีพฤติการณ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งข้อกล่าวหาและกำหนดเวลาให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ป.ป.ช. กำหนด ก่อนนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถ้า ป.ป.ช. มีมติว่ามีการจงใจไม่ยื่น หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ให้ดำเนินการดังนี้ (1) หากเป็นบุคคลตามมาตรา 102 (1) (2) (3) และ (9) ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีของบุคคลตามมาตรา 102 (9) ด้วย (2) หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นผู้ตามมาตรา 102 (9) ให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินคดีดังกล่าว ให้นำมาตรา 80 มาตรา 81 และมาตรา 86 มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ย่อมาตรา เนติอาญา ข้อ 10 กฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

มาตรา 5

ในพระราชบัญญัตินี้

“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายถึง การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายถึง การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

“คำสั่งทางปกครอง” หมายถึง

(1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะถาวร หรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ วินิจฉัยอุทธรณ์ รับรอง และรับจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

“กฎ” หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับทั่วไป โดยไม่เจาะจงกรณีหรือบุคคลใด

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งตามกฎหมายเพื่อวินิจฉัยข้อพิพาทและหน้าที่ตามกฎหมาย

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบอำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจัดตั้งในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

“คู่กรณี” หมายถึง ผู้ยื่นคำขอ ผู้คัดค้าน ผู้ที่อยู่หรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ที่สิทธิจะถูกระทบจากผลของคำสั่งทางปกครอง

มาตรา 13

เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

- (1) เป็นคู่กรณีเอง
- (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
- (3) เป็นญาติของคู่กรณี ได้แก่ บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ พี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้ภายใน 3 ชั้น หรือญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้ภายใน 2 ชั้น
- (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
- (5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือนายจ้างของคู่กรณี
- (6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 16

ในกรณีมีเหตุอื่นนอกจากมาตรา 13 ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการนั้น จะทำการพิจารณาไม่ได้

ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) หากผู้นั้นเห็นว่าตนเข้าข่าย ต้องหยุดการพิจารณาและแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือประธานกรรมการทราบ
- (2) หากคู่กรณีคัดค้าน แต่ผู้นั้นเห็นว่าไม่มีเหตุ ก็อาจดำเนินการต่อได้ แต่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือประธานกรรมการทราบ
- (3) ให้ผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่งหรือมติว่าผู้นั้นมีอำนาจพิจารณาหรือไม่โดยไม่ชักช้า

มาตรา 30

หากคำสั่งทางปกครองอาจกระทบสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตน

ข้อยกเว้นไม่ต้องให้โอกาสดังกล่าว เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร ได้แก่

- (1) มีเหตุรีบด่วน หากชักช้าจะเสียหายร้ายแรงต่อบุคคลหรือประโยชน์สาธารณะ
- (2) จะทำให้เกินเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนด
- (3) เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีให้ไว้เอง
- (4) เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถให้โอกาสได้
- (5) เป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
- (6) กรณีอื่นตามกฎหมายกระทรวง



ให้นำมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง สาม และสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม	ทั้งนี้ ห้ามให้อีกาสตามวรรคหนึ่ง หากจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา 37 คำสั่งทางปกครองและการยื่นคำร้องทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือต้องมีเหตุผลประกอบ โดยอย่างน้อยต้องมี (1) ข้อเท็จจริงสำคัญ (2) ข้อกฎหมายที่อ้าง (3) ข้อพิจารณาและเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองบางกรณีต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายก็ได้ บทบัญญัติข้างต้นไม่ใช้กับกรณีดังนี้ (1) คำสั่งเป็นไปตามคำขอและไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น (2) เหตุผลเป็นที่รู้กันทั่วไป (3) ต้องเก็บเป็นความลับตามมาตรา 32 (4) คำสั่งด้วยวาจาหรือกรณีเร่งด่วน แต่ถ้าผู้ถูกบังคับร้องขอ ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควร	มาตรา 40 คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ ต้องระบุกรณีที่อุทธรณ์หรือโต้แย้ง วิธีการยื่น และระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย หากฝ่าฝืนไม่ระบุ ระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้นับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ และระยะเวลากำหนดสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครอง
มาตรา 41 คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่ทำให้คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ (1) ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอในกรณีที่ต้องมีผู้ยื่นคำขอก่อน แต่ต่อมามีการยื่นคำขอแล้ว (2) คำสั่งที่ต้องมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แต่ได้จัดให้มีเหตุผลในภายหลัง (3) การรับฟังคู่กรณีที่ไม่สมบูรณ์ แต่ต่อมาได้ทำให้สมบูรณ์ (4) คำสั่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อื่น แต่ได้รับความเห็นชอบในภายหลัง เมื่อดำเนินการแก้ไขตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้ว หากเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคำสั่งเดิม ต้องบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์แนบไว้กับคำสั่งเดิม และแจ้งให้คู่กรณีทราบด้วย กรณีตาม (2) (3) และ (4) ต้องทำก่อนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะ หรือหากไม่ต้องอุทธรณ์ ต้องทำก่อนนำคำสั่งไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจตรวจสอบความถูกต้อง	มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 หากคำสั่งทางปกครองไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีความหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งคำสั่งนั้น คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง การอุทธรณ์ไม่ทำให้การบังคับคำสั่งหยุดลง เว้นแต่จะมีคำสั่งทุเลาตามมาตรา 63/2 วรรคหนึ่ง
มาตรา 45 เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน หากเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องแก้ไขคำสั่งตามนั้นภายในกำหนดเวลา หากไม่เห็นด้วย ต้องรายงานพร้อมเหตุผลต่อผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่	มาตรา 54 เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ได้ หากมีเหตุ ดังนี้ (1) มีพยานหลักฐานใหม่ที่น่าจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่เคยฟังเป็นยุติในสาระสำคัญ



วันที่ได้รับรายงาน หากจำเป็นต้องขยายเวลา ต้องแจ้งผู้อุทธรณ์ก่อนครบกำหนด และขยายได้ไม่เกิน 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง บทบัญญัตินี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ต่างหาก	(2) คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ากระบวนการพิจารณา หรือเคยเข้ามาแต่ถูกตัดสิทธิไม่ให้มีส่วนร่วมโดยไม่เป็นธรรม (3) เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น (4) คำสั่งทางปกครองอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ อันเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี การยื่นคำขอตาม (1) (2) หรือ (3) ทำได้เมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบเหตุนั้นมาก่อนโดยไม่ใช้ความผิดของตน และต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่อาจขอให้พิจารณาใหม่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
มาตรา 3 “หน่วยงานทางปกครอง” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่มิฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานของรัฐอื่น รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง (1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง (2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจออกกฎ คำสั่ง หรือมติที่มีผลกระทบต่อบุคคล (3) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (1) หรือ (2) “สัญญาทางปกครอง” หมายถึง สัญญาที่ฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือผู้แทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาจัดทำบริการสาธารณะ สิ่งสาธารณูปโภค หรือการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การจัดบริการสาธารณะ สิ่งสาธารณูปโภค หรือการดำเนินการที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์	มาตรา 9 ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องต่อไปนี้ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่น เช่น ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการที่สำคัญ หรือโดยไม่สุจริต เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม สร้างขั้นตอนหรือภาระเกินสมควร หรือใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎ คำสั่งทางปกครอง คำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (5) คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องเพื่อบังคับให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำ (6) คดีพิพาทที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง ได้แก่ (1) การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร (2) การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (3) คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชำนาญพิเศษอื่น
มาตรา 42 ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทาง	มาตรา 72 ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับในการพิพากษาคดี ดังนี้



ปกครอง หรือกรณีอื่นในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีค่าบังคับตามมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองทำได้เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นแล้ว และมีคำสั่งตามกฎหมายนั้น หรือมีได้มีคำสั่งภายในเวลาอันสมควรหรือเวลาที่กฎหมายกำหนด	(1) สั่งเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน หากฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากฟ้องว่าละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (3) สั่งให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำ พร้อมกำหนดเวลาและเงื่อนไขอื่นได้ หากฟ้องเกี่ยวกับการละเมิด ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ หรือสัญญาทางปกครอง (4) สั่งให้ถือปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากฟ้องให้ศาลแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น (5) สั่งให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการมีค่าบังคับตาม (1) ศาลอาจกำหนดให้มียกย่อนหลัง ไม่ยกย่อนหลัง หรือมีผลถึงเวลาใด รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขอื่นได้ตามความเป็นธรรม หากศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ต้องประกาศผลในราชกิจจานุเบกษา และถือว่าการประกาศนั้นมีผลเพิกถอนกฎดังกล่าว
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539	
มาตรา 4 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะใดก็ตาม หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนกระทำในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง แต่ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ หากการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 หากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้เสียหายสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่ไม่สามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐได้	มาตรา 8 หากหน่วยงานของรัฐต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพราะการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยคืน หากเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรง สิทธิเรียกชดเชยให้พิจารณาตามความร้ายแรงและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี โดยไม่จำเป็นต้องชดเชยเต็มจำนวน ถ้าความเสียหายเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการทำงานรวม ให้หักส่วนความรับผิดชอบนั้นออก หากเจ้าหน้าที่หลายคนร่วมละเมิด แต่ละคนต้องรับผิดชอบชดเชยเฉพาะส่วนของตนเอง ไม่ให้นำหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ



มาตรา 9 หากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายชดใช้คืนมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน	มาตรา 10 กรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานนั้นหรือไม่ หากเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้มาตรา 8 โดยอนุโลม แต่หากมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งมีอายุความสองปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ หากหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิดชอบ อายุความกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานมีคำสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง
มาตรา 11 หากผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบตามมาตรา 5 สามารถยื่นคำขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐได้ หน่วยงานต้องออกไปรับคำขอและพิจารณาโดยไม่ชักช้า หากผู้เสียหายไม่พอใจผลการพิจารณา มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวัน หน่วยงานต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หากไม่ทัน ต้องรายงานรัฐมนตรีที่กำกับเพื่อขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 180 วัน	มาตรา 12 หากเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8 หรือกรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 หน่วยงานของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

